

Alléger le Code

Le Code du travail français, comparé article par article au droit suisse. Et une feuille de route : ce qu'on garde, ce qu'on simplifie, ce qu'on supprime, ce qu'on ajoute.

Ce site ne juge pas si le droit français protège trop ou pas assez. Il mesure sa complexité, et propose comment obtenir le même résultat avec moins de texte.

Lire le Code allégé → la version simplifiée proposée, article par article.

Indépendant et apolitique. Réalisé par un citoyen avec l'IA Claude (Anthropic), sans parti ni financement. Données, code et méthode ouverts.

VUE D'ENSEMBLE

Deux droits, même métier

Tout ce qu'un employeur et un salarié doivent lire pour appliquer la loi, en France et en Suisse.

● France

11 477

ARTICLES EN VIGUEUR

1 047 518 mots · ≈ **2 619** pages A4

Code du travail, parties législative et réglementaire

● Suisse

222

ARTICLES EN VIGUEUR

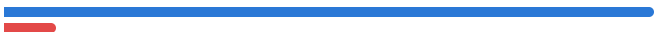
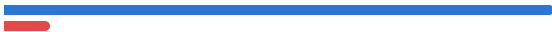
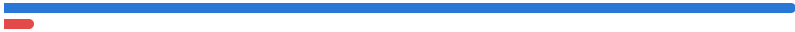
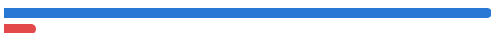
21 518 mots · ≈ **54** pages A4

Code des obligations (contrat de travail)
+ Loi fédérale sur le travail

Pourquoi pas « 4 000 pages contre 49 » ? Parce que la Suisse n'a pas de code du travail : ses règles sont réparties entre le Code des obligations, la Loi sur le travail, cinq ordonnances et les conventions collectives. Les totaux ci-dessus donnent l'ordre de grandeur ; la vraie comparaison se fait *sujet par sujet*, texte contre texte. C'est l'objet de l'index.

Index des sujets

Nombre d'articles en vigueur sur le même sujet. Touchez un sujet pour voir le détail, les textes et la feuille de route.

SUJET	FRANCE	SUISSE	ÉCART
Licenciement 	356	29	×12
Temps de travail 	301	26	×12
Congés 	433	17	×25
Santé et sécurité 	267	18	×15
Représentation du personnel	–	– à venir	
Salaire et salaire minimum	–	– à venir	
Formation du contrat, CDD, intérim	–	– à venir	
Apprentissage et formation	–	– à venir	
Sujets couverts : 1 357 articles FR → cible 191			0 soutiens

● Code du travail, en entier**11 477 1 047 518**

dont partie législative (L) : 4 393 articles · partie réglementaire (R, D) : 7 076 articles.

● CO, titre « Du contrat de travail »**139 14 230****● Loi fédérale sur le travail (LTr)****83 7 288**

Hors ordonnances suisses (OLT 1 à 5 – OLT 1 seule : 86 articles, 12 117 mots) et hors conventions collectives des deux pays.

SUJET

Licencier un salarié en CDI

Tout ce que la loi dit sur la fin d'un contrat à durée indéterminée, à périmètre égal.

- Code du travail, Livre II, Titre III « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée », parties législative (L) et réglementaire (R, D) ↗
- Code des obligations, art. 334 à 339c « Fin des rapports de travail » ↗

● France

356

ARTICLES

31 644 mots · ≈ 79 pages A4

● Suisse

29

ARTICLES

2 928 mots · ≈ 7 pages A4

ARTICLES

× 12

FR  356

CH  29

MOTS

× 11

FR  31 644

CH  2 928

● France ● Suisse

échelle : FR = 100 %

FACE À FACE

Le même sujet, dans les deux droits

8 questions concrètes. Pour chacune, ce que dit la France, ce que dit la Suisse, et le texte lui-même.

QUESTION 1

Décider et motiver le licenciement

● France

35 ART.

1 840 mots

L1231-1 → L1232-14, R1232, D1232 ↗

Cause réelle et sérieuse obligatoire.
Convocation à un entretien préalable (≥ 5 jours ouvrables), assistance par un conseiller, lettre recommandée motivée envoyée ≥ 2 jours après l'entretien, modèles ministériels.

● Suisse

6 ART.

458 mots

CO art. 335, 337 à 337d ↗

Chacun peut résilier. Le motif est donné par écrit si l'autre partie le demande. Résiliation immédiate possible pour justes motifs, appréciés par le juge.

Lire les textes

L1232- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071126

Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

L1232- Légifrance ↗

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901000

L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

L1232- Légifrance ↗

6 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762096

Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.

Art. 335 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335

- 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties.
- 2 La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.

Art. 337 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_337

- 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.
- 2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
- 3 Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.

Art. 337a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_337_a

En cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un délai convenable pour garantir ses prétentions contractuelles.

Art. 337b Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_337_b

- 1 Si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, compte tenu de toutes les prétentions découlant des rapports de travail.
- 2 Dans les autres cas, le juge apprécie librement les conséquences pécuniaires de la résiliation immédiate en tenant compte de toutes les circonstances.

Art. 337c Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_337_c

- 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée

déterminée.

2 On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.

3 Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.

Art. 337d Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_337_d

1 Lorsque le travailleur n'entre pas en service ou abandonne son emploi abruptement sans justes motifs, l'employeur a droit à une indemnité égale au quart du salaire mensuel; il a en outre droit à la réparation du dommage supplémentaire.

2 Le juge peut réduire l'indemnité selon sa libre appréciation si l'employeur ne subit aucun dommage ou si le dommage est inférieur à l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.

3 Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par compensation, il doit, sous peine de péremption, être exercé par voie d'action en justice ou de poursuites dans les 30 jours à compter de la non-entrée en place ou de l'abandon de l'emploi.

4 ...

Extraits : 3 articles français sur 35. Lire le chapitre entier sur Légifrance ➤

QUESTION 2

Licenciement économique et licenciement collectif

● France

173 ART.

17 351 mots

L1233-1 → L1233-91, R1233, D1233 ↗

109 articles de loi et 64 de règlement : définition sur quatre indicateurs, obligation de reclassement, ordre des licenciements, contrat de sécurisation professionnelle, plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration, congé de reclassement, revitalisation des bassins d'emploi.

● Suisse

8 ART.

688 mots

C0 art. 335d à 335k ↗

Huit articles. Seuils (10 salariés, 10 %, 30), consultation des travailleurs, notification à l'office cantonal, plan social obligatoire dès 250 salariés et 30 licenciements.

Lire les textes

L1233- Légifrance ↗

3 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036762081

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de

moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

L1233- Légifrance ↗

61 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036261733

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

Lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi comporte, en vue d'éviter la fermeture d'un ou de plusieurs établissements, le transfert d'une ou de plusieurs entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois et lorsque ces entreprises souhaitent accepter une offre de reprise les dispositions de l'article L. 1224-1 relatives au transfert des contrats de travail ne s'appliquent que dans la limite du nombre des

emplois qui n'ont pas été supprimés à la suite des licenciements, à la date d'effet de ce transfert.

Art. 335d Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_d

Par licenciement collectif, on entend les congés donnés dans une entreprise par l'employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins:

1. égal à 10 dans les établissements employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs;
2. de 10 % du nombre des travailleurs dans les établissements employant habituellement au moins 100 et moins de 300 travailleurs;
3. égal à 30 dans les établissements employant habituellement au moins 300 travailleurs.

Art. 335e Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_e

1 Les dispositions relatives au licenciement collectif s'appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l'expiration de la durée convenue.

2 Elles ne s'appliquent pas en cas de cessation d'activité de l'entreprise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d'actifs.

Art. 335f Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_f

1 L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif est tenu de consulter la représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs.

2 Il leur donne au moins la possibilité de formuler des propositions sur les moyens d'éviter les congés ou d'en limiter le nombre, ainsi que d'en atténuer les conséquences.

3 Il est tenu de fournir à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs tous les renseignements utiles à cet effet et de leur communiquer en tout cas par écrit:

- a. les motifs du licenciement collectif;
- b. le nombre des travailleurs auxquels le congé doit être signifié;
- c. le nombre des travailleurs habituellement employés;
- d. la période pendant laquelle il est envisagé de donner les congés.

4 Il transmet à l'office cantonal du travail une copie de la communication prévue à l'al. 3.

Art. 335g Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_g

1 L'employeur est tenu de notifier par écrit à l'office cantonal du travail tout projet de licenciement collectif et de transmettre à la représentation des travailleurs ou, à défaut, aux travailleurs une copie de cette notification.

2 La notification doit contenir les résultats de consultation de la représentation des

travailleurs (art. 335f) ainsi que tous les renseignements utiles concernant le projet de licenciement collectif.

3 L'office cantonal du travail tente de trouver des solutions aux problèmes posés par le licenciement collectif projeté. La représentation des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs peuvent lui communiquer leurs observations.

4 Si le contrat de travail est résilié dans le cadre d'un licenciement collectif, les rapports de travail prennent fin 30 jours après la notification du projet de licenciement collectif à l'office cantonal du travail, à moins que, selon les dispositions contractuelles ou légales, le congé ne produise effet à un terme ultérieur.

Art. 335h Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_h

1 Le plan social est une convention par laquelle l'employeur et les travailleurs fixent les moyens d'éviter les licenciements, d'en limiter le nombre ou d'en atténuer les conséquences.

2 Il ne doit pas mettre en danger l'existence de l'entreprise.

Art. 335i Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_i

1 L'employeur est tenu de mener des négociations avec les travailleurs en vue d'établir un plan social lorsqu'il remplit les critères suivants:

- a. il emploie habituellement au moins 250 travailleurs;
- b. il entend résilier le contrat d'au moins 30 travailleurs dans un délai de 30 jours pour des motifs de gestion non inhérents à leur personne.

2 Les licenciements qui sont étalés dans le temps mais dictés par les mêmes motifs sont additionnés.

3 L'employeur négocie:

- a. avec les associations de travailleurs liées par une convention collective de travail s'il est partie à cette convention;
- b. avec la représentation des travailleurs;
- c. directement avec les travailleurs, à défaut de représentation des travailleurs.

4 Les associations de travailleurs, les représentants des travailleurs ou les travailleurs peuvent se faire assister par des experts lors des négociations. Les experts sont tenus de garder le secret envers les personnes étrangères à l'entreprise.

Art. 335j Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_j

1 Si les parties ne parviennent pas à s'accorder sur un plan social, il y a lieu de saisir un tribunal arbitral.

2 Le tribunal arbitral arrête un plan social obligatoire.

Art. 335k Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_k

Les dispositions relatives au plan social (art. 335h à 335j) ne s'appliquent pas en cas de licenciement collectif effectué pendant une procédure de faillite ou une procédure concordataire qui aboutit à la conclusion d'un concordat.

Extraits : 3 articles français sur 173. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

QUESTION 3

Préavis, indemnité et documents de fin de contrat

● France

33 ART.

1 667 mots

L1234-1 → L1234-20, R1234, D1234 ↗

Préavis d'un mois (6 mois à 2 ans d'ancienneté) puis deux mois. **Indemnité légale** dès 8 mois. Certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pour France Travail.

● Suisse

9 ART.

832 mots

C0 art. 335a à 335c, 338 à 339c ↗

Préavis d'un, deux ou trois mois selon l'ancienneté, modifiable par convention collective. Pas d'indemnité légale, sauf après 20 ans de service à partir de 50 ans. Restitution, exigibilité des créances, décès.

Lire les textes

L1234- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006901112

Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

L1234- Légifrance ↗

9 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035644154

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit,

sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

L1234- Légifrance ↗

20 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071122

Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

Art. 335a Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_a

1 Les délais de congé doivent être identiques pour les deux parties; si un accord prévoit des délais différents, le délai le plus long est applicable aux deux parties.
2 Lorsque l'employeur a manifesté son intention de résilier le contrat de travail ou qu'il l'a résilié pour des motifs d'ordre économique, des délais de congé plus courts peuvent toutefois être prévus en faveur du travailleur, par accord, contrat-type de travail ou convention collective.

Art. 335b Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_b

1 Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail.
2 Des dispositions différentes peuvent être prévues par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; toutefois, le temps d'essai ne peut dépasser trois mois.
3 Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.

Art. 335c Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_335_c

1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
2 Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.
3 Si l'employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur bénéficie du congé de

l'autre parent au sens de l'art. 329g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n'ont pas été pris.

Art. 338 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_338

1 Le contrat prend fin au décès du travailleur.

2 Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.

Art. 338a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_338_a

1 À la mort de l'employeur, le contrat passe aux héritiers; les dispositions relatives au transfert des rapports de travail en cas de transfert de l'entreprise sont applicables par analogie.

2 Le contrat conclu essentiellement en considération de la personne de l'employeur prend fin à son décès; toutefois, le travailleur peut réclamer une indemnité équitable pour le dommage causé par l'extinction prématurée du contrat.

Art. 339 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_339

1 À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles.

2 Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année.

3 Le droit à une participation au résultat de l'exploitation est exigible conformément à l'art. 323, al. 3.

Art. 339a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_339_a

1 Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre.

2 Le travailleur restitue notamment les véhicules à moteur et les permis de circulation, de même que les avances de salaire et de frais dans la mesure où elles excèdent ses créances.

3 Les droits de rétention des parties sont réservés.

Art. 339b Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_339_b

1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs

rapports de travail.

2 Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.

Art. 339c Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_339_c

1 Le montant de l'indemnité peut être fixé par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, mais ne doit pas être inférieur au montant du salaire pour deux mois.

2 Si le montant de l'indemnité n'est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l'indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois.

3 L'indemnité peut être réduite ou supprimée si le travailleur a résilié le contrat sans justes motifs ou si l'employeur l'a résilié avec effet immédiat pour de justes motifs ou si le paiement de cette indemnité l'exposerait à la gêne.

4 L'indemnité est due au moment où les rapports de travail prennent fin, mais l'échéance peut en être différée par un accord écrit, par un contrat-type de travail, par une convention collective ou par le juge.

Extraits : 3 articles français sur 33. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

QUESTION 4

Contester un licenciement

● France

42 ART.

4 521 mots

L1235-1 → L1235-17, R1235, D1235 ↗

Barème d'indemnités par ancienneté (jusqu'à 20 mois), nullités (harcèlement, discrimination, grossesse...), remboursement des allocations à France Travail, conciliation forfaitaire, régimes distincts selon la taille de l'entreprise.

● Suisse

3 ART.

471 mots

CO art. 336 à 336b ↗

Congé abusif : une liste de motifs interdits ; indemnité fixée par le juge, plafonnée à six mois de salaire ; opposition écrite avant la fin du préavis.

Lire les textes

L1235- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035643446

En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.

Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.

A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.

Ancienneté du salarié dans l'entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

0

Sans objet

1

1

1

2

2

3

3,5

3

3

4

4

3

5

5

3

6

6

3

7

7

3

8

8

3

8

9

3

9

10

3

10

11

3

10,5

12

3

11

13

3

11,5

14

3

12

15

3

13

16

3

13,5

17

3

14

18

3

14,5

19

3

15

20

3

15,5

21

3

16

22

3

16,5

23

3

17

24

3

17,5

25

3

18

26

3

18,5

27

3

19

28

3

19,5

29

3

20

30 et au-delà

3

20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :

Ancienneté du salarié dans l'entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale

(en mois de salaire brut)

0

Sans objet

1

0,5

2

0,5

3

1

4

1

5

1,5

6

1,5

7

2

8

2

9

2,5

10

2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.

Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.

Art. 336 Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_336

1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:

- a. pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
- b. en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
- c. seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie,

résultant du contrat de travail;

d. parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;

e. parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.

2 Est également abusif le congé donné par l'employeur:

a. en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;

b. pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.

c. sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).

3 Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.

Art. 336a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_336_a

1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.

2 L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.

3 En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.

Art. 336b Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_336_b

1 La partie qui entend demander l'indemnité fondée sur les art. 336 et 336a doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie au plus tard jusqu'à la fin du délai de congé.

2 Si l'opposition est valable et que les parties ne s'entendent pas pour maintenir le rapport de travail, la partie qui a reçu le congé peut faire valoir sa prétention à une indemnité. Elle doit agir par voie d'action en justice dans les 180 jours à compter de la fin du contrat, sous peine de péremption.

Extraits : 2 articles français sur 42. Lire le chapitre entier sur Légifrance ➤

QUESTION 5

Protection pendant la maladie, la grossesse, le service

● France

0 ART.

0 mots

Hors de ce titre : L1225-4 (maternité), L1226-9 (accident, maladie professionnelle)... ↗

Dispersé. Les périodes pendant lesquelles on ne peut pas licencier existent, mais dans d'autres livres du Code, chacune avec sa propre rédaction.

● Suisse

2 ART.

407 mots

C0 art. 336c, 336d ↗

Un seul article liste les périodes protégées : service militaire, maladie ou accident (30, 90, 180 jours selon l'ancienneté), grossesse et 16 semaines après, service humanitaire.

Lire les textes

Aucun article français dans ce périmètre.

Art. 336c Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_336_c

1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:

- a. pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze jours;
- b. pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
- c. pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
- cbis. avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
- cter. entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
- cquater. tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
- cquinquies. pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
- d. pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.

2 Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le

congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.

3 Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.

Art. 336d Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_336_d

1 Après le temps d'essai, le travailleur ne peut pas résilier le contrat si un supérieur dont il est en mesure d'assumer les fonctions ou l'employeur lui-même se trouve empêché pour les motifs indiqués à l'art. 336c, al. 1, let. a, et s'il incombe audit travailleur d'assurer le remplacement.

2 L'art. 336c, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

QUESTION 6

Démission, retraite, rupture conventionnelle

● France

59 ART.

5 664 mots

L1237-1 → L1237-19-14, R1237, D1237 ↗

Démission, mise à la retraite, départ volontaire, **rupture conventionnelle** individuelle (rétractation 15 jours, homologation) et **rupture conventionnelle collective** (accord validé par l'administration).

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article dédié ↗

Rien de spécifique. La démission est le congé donné par le travailleur (art. 335). L'accord de résiliation relève du droit général des contrats et de la jurisprudence.

Lire les textes

L1237- Légifrance ↗

11 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071187

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

L1237- Légifrance ↗

13 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019071182

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.

Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

L1237- Légifrance ↗

19 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035623969

Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois.

L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 3 articles français sur 59. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Contrats de chantier et contrats à durée déterminée

● France

3 ART.

134 mots

L1236-7 → L1236-9 ↗

Fin de chantier = cause réelle et sérieuse, avec la procédure du licenciement personnel.

● Suisse

1 ART.

72 mots

CO art. 334 ↗

Un article : le contrat de durée déterminée prend fin sans congé ; au-delà de dix ans, chacun peut le résilier avec six mois de préavis.

Lire les textes

L1236- Légifrance ↗

8 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035644091

La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse

Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre.

Art. 334 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_334

1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.

2 Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.

3 Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.

Extraits : 1 articles français sur 3. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Sanctions pénales

FEUILLE DE ROUTE

● France

De 356 à 62 articles

ART.

● Suisse

0

ART.

Une proposition, question par question. Chaque verdict renvoie aux articles concernés ; chacun peut le contester, ou le soutenir.

Peines d'emprisonnement et amendes

Aucune. Les manquements se règlent

■ SIMPLIFIER

Décider et motiver le licenciement

35 → 8 articles · cible

On garde : la motivation écrite et l'exigence d'un motif réel, qui protègent contre l'arbitraire.

On simplifie : un seul article pour la procédure (motif écrit, délai, assistance). Les modalités de convocation, les délais et les modèles sont renvoyés aux conventions de branche ou à un décret unique.

On supprime : le statut du conseiller du salarié comme chapitre à part entière (L1232-7 à L1232-14) — l'assistance reste un droit, sans un chapitre dédié.

Extraits : 1 articles français sur 11. Lire le chapitre entier sur [Légifrance](#) ↗

■ SIMPLIFIER

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Licenciement économique et licenciement collectif

173 → 20 articles · cible

On garde : la définition du motif économique, les seuils, la consultation du CSE, la notification à l'administration, le plan social au-delà d'un seuil.

On délègue aux branches et à l'assurance-chômage : reclassement, contrat de sécurisation professionnelle, congé de reclassement, revitalisation — des dispositifs utiles qui n'ont pas à être écrits dans la loi article par article.

On fusionne : petit et grand licenciement collectif en un régime unique à seuils, comme en Suisse. 173 articles deviennent une vingtaine.

■ CONSERVER

Préavis, indemnité et documents de fin de contrat

33 → **12** articles · cible

On garde : les durées de préavis, l'indemnité légale de licenciement — une spécificité française qui n'existe pas en Suisse et que cette feuille de route ne propose pas de retirer.

On simplifie : un chapitre unique, réécrit en langage courant, qui fusionne loi et règlement sur les documents de fin de contrat.

■ SIMPLIFIER

Contester un licenciement

42 → **8** articles · cible

On garde : le barème (déjà l'esprit de l'art. 336a suisse), la nullité pour discrimination et harcèlement.

On simplifie : un article pour les nullités au lieu de sept, un seul régime quelle que soit la taille de l'entreprise, suppression des cas particuliers devenus lettre morte.

◆ AJOUTER

Protection pendant la maladie, la grossesse, le service

0 → **2** articles · cible

On ajoute : un article unique regroupant toutes les périodes de protection contre le licenciement, sur le modèle de l'art. 336c suisse. Il remplace les rédactions éparses de plusieurs titres du Code.

Résultat : un salarié ou un employeur trouve en une lecture ce qui est interdit et quand.

■ CONSERVER

Démission, retraite, rupture conventionnelle

59 → **10** articles · cible

On garde : la rupture conventionnelle individuelle, une réussite française utilisée plusieurs centaines de milliers de fois par an, et sa garantie de consentement.

On fusionne : la rupture conventionnelle collective avec le plan social de la question 2 – deux dispositifs pour un même objet.

On simplifie : démission et retraite en deux articles.

■ CONSERVER

Contrats de chantier et contrats à durée déterminée

3 → **2** articles · cible

On garde, en réduisant les renvois croisés.

– SUPPRIMER

Sanctions pénales

11 → **0** articles · cible

On supprime : le chapitre pénal spécifique. Les infractions graves relèvent déjà du Code pénal ; les manquements de procédure sont sanctionnés par l'indemnité due au salarié.

On renvoie les amendes administratives vers un article général de sanctions, commun à tout le Code.

Durée du travail, repos et jours fériés

Combien d'heures, quand, avec quelles pauses et quels jours de repos : les règles que chaque planning doit respecter.

- Code du travail, 3e partie, Livre Ier, Titres II « Durée du travail » et III « Repos et jours fériés » (L3121 à L3134), parties L, R et D ↗
- Loi fédérale sur le travail (LT_r), chapitre 2 « Durée du travail et du repos », art. 9 à 28 + Code des obligations art. 321c ↗

● France

301

ARTICLES

24 917 mots · ≈ 62 pages A4

● Suisse

26

ARTICLES

2 791 mots · ≈ 7 pages A4

ARTICLES

× 12

FR  301CH  26

MOTS

× 9

FR  24 917CH  2 791

● France ● Suisse

échelle : FR = 100 %

À lire avec une réserve. En Suisse, le détail des pauses, du travail de nuit et des autorisations est dans l'ordonnance OLT 1, non comptée ici. L'écart réel est donc plus faible que le chiffre brut — mais la loi elle-même reste lisible en une heure.

Le même sujet, dans les deux droits

7 questions concrètes. Pour chacune, ce que dit la France, ce que dit la Suisse, et le texte lui-même.

QUESTION 1

Durée du travail, heures supplémentaires, forfaits

● France

106 ART.

7 236 mots

L3121-1 → L3121-69, R3121, D3121 ↗

35 heures légales, 10 h par jour, 48 h par semaine (44 h en moyenne sur 12 semaines). Heures supplémentaires majorées de 25 % puis 50 %, contingent, repos compensateur, forfaits en heures ou en jours, astreintes. Depuis 2016, chaque règle est écrite trois fois : ordre public, champ de la négociation, dispositions supplétives.

● Suisse

11 ART.

1 530 mots

LTr art. 9 à 13, 24 à 28 ; CO art. 321c ↗

45 ou 50 heures maximum par semaine selon le secteur, pas de durée légale. Travail supplémentaire limité à 2 h par jour et 170 h par an, payé +25 % ou compensé en temps. Travail de jour de 6 h à 20 h. Travail continu et équipes en trois articles.

Lire les textes

L3121- Légifrance ↗

27 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020376

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

L3121- Légifrance ↗

18 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020428

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

L3121- Légifrance ↗

36 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020341

A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente

donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Art. 9 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_9

1 La durée maximale de la semaine de travail est de:

- a. 45 heures pour les travailleurs occupés dans les entreprises industrielles ainsi que pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail;
- b. 50 heures pour tous les autres travailleurs.

2 ...

3 Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être temporairement prolongée de quatre heures au plus, à la condition qu'elle ne soit pas dépassée en moyenne annuelle.

4 Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs ou pour certaines entreprises, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) peut accorder l'autorisation de prolonger la durée maximum de la semaine de travail de quatre heures au plus, si des raisons impérieuses le justifient.

5 Lorsque des employés de bureau, des techniciens ou d'autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, sont occupés dans la même entreprise ou partie d'entreprise avec des travailleurs pour lesquels la durée maximum de la semaine de travail est plus longue, cette durée vaut pour les uns comme pour les autres.

Art. 10 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_10

1 Il y a travail de jour entre 6 heures et 20 heures, et travail du soir, entre 20 heures et 23 heures. Le travail de jour et le travail du soir ne sont pas soumis à autorisation. Le travail du soir peut être introduit par l'employeur après audition de la représentation des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, des travailleurs concernés.

2 Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la majorité des travailleurs concernés, le début et la fin du travail de jour et du soir de l'entreprise peuvent être fixés différemment entre 5 heures et 24 heures. Dans ce cas également, le travail de jour et du soir doit être compris dans un espace de dix-sept heures.

3 Le travail de jour et du soir de chaque travailleur doit être compris dans un espace de quatorze heures, pauses et heures de travail supplémentaire incluses.

Art. 11 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_11

Lorsque le travail est suspendu pour un temps relativement court, soit pour cause de perturbation dans l'entreprise, soit en cas de fermeture de l'entreprise pour cause de vacances, soit entre des jours chômés, soit dans d'autres circonstances analogues, ou lorsqu'un travailleur obtient des congés à sa demande, l'employeur peut faire compenser le temps perdu dans un délai convenable et, à cet effet, dépasser la durée maxi-

mum de la semaine de travail. Il est interdit de compenser plus de deux heures par jour et par travailleur, y compris le travail supplémentaire, sauf pendant les jours ou demi journées ordinairement chômés.

Art. 12 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_12

1 À titre exceptionnel, la durée maximum de la semaine de travail peut être dépassée:

- a. en cas d'urgence ou de surcroît extraordinaire de travail;
- b. pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation;
- c. pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l'entreprise, si l'on ne peut attendre de l'employeur qu'il recoure à d'autres moyens.

2 Le travail supplémentaire ne peut dépasser deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité, ni le nombre d'heures suivant par année civile:

- a. 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de quarante-cinq heures;
- b. 140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine de travail est de cinquante heures.

3 et 4 ...

Art. 13 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_13

1 Pour le travail supplémentaire, l'employeur versera au travailleur un supplément de salaire d'au moins 25 %, qui n'est toutefois dû aux employés de bureau, aux techniciens et aux autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, qu'à partir de la soixante et unième heure supplémentaire accomplie dans l'année civile.

2 Le travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu'il est compensé, avec l'accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée.

Art. 24 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_24

1 Le travail continu est soumis à autorisation.

2 Le travail continu régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

3 Le travail continu temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.

4 Le travail continu régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail continu temporaire, à celle des autorités cantonales.

5 L'ordonnance détermine, en cas de travail continu, à quelles conditions supplémentaires et dans quelles limites la durée maximale du travail quotidien et hebdomadaire peut être prolongée et le temps de repos réparti différemment. Ce faisant, la durée maximale du travail hebdomadaire ne doit pas, en règle générale, être dépassée sur une moyenne de seize semaines.

6 En outre, les dispositions sur le travail de nuit et sur le travail dominical sont applicables au travail continu.

Art. 25 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_25

1 Le temps de travail doit être organisé de telle sorte qu'aucun travailleur ne soit occupé plus de six semaines consécutives dans la même équipe.

2 En cas de travail de jour ou du soir à deux équipes, le travailleur doit participer dans une proportion égale aux deux équipes et, en cas de travail de nuit, au travail de jour ou du soir et au travail de nuit.

3 Avec l'accord des travailleurs concernés et pour autant que les charges et conditions fixées dans l'ordonnance soient observées, la période de six semaines peut être prolongée ou l'alternance des équipes supprimée.

Art. 26 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_26

1 Pour protéger les travailleurs, d'autres dispositions sur le travail supplémentaire, sur le travail de nuit, sur le travail dominical, sur le travail par équipes et sur le travail continu peuvent être édictées par voie d'ordonnance, dans les limites de la durée maximale de la semaine de travail.

2 Pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, la durée maximum de la semaine de travail peut, par ordonnance, être réduite dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs.

Art. 27 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_27

1 Certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie les art. 9 à 17a, 17b, al. 1, 18 à 20, 21, 24, 25, 31 et 36, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire.

1bis Les petites entreprises artisanales, en particulier, sont exemptées de l'autorisation obligatoire pour le travail de nuit ou le travail dominical, lorsque celui-ci est inhérent à leur activité.

1ter Les magasins et entreprises de services situés dans les aéroports et dans les gares à forte fréquentation considérées comme des centres de transports publics peuvent occuper des travailleurs le dimanche.

1quater Les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit.

2 De telles dispositions peuvent être édictées notamment pour:

- a. les établissements d'éducation ou d'enseignement, les œuvres sociales, les cliniques et hôpitaux, les cabinets médicaux ainsi que les pharmacies;
- b. les hôtels, les restaurants, les cafés, les entreprises de spectacle ainsi que les entreprises qui ravitaillent les hôtels, restaurants et cafés à l'occasion de manifes-

tations spéciales;

c. les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme ou de la population agricole;

d. les entreprises qui assurent le ravitaillement en biens facilement périssables;

e. les entreprises qui traitent des produits agricoles, ainsi que les entreprises horticoles non visées par l'art. 2, al. 1, let. e;

f. les entreprises sylvicoles;

g. les entreprises qui assurent le ravitaillement en énergie électrique, gaz ou eau;

h. les entreprises qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent;

i. les rédactions de journaux et périodiques;

k. le personnel au sol des transports aériens;

l. les travailleurs occupés sur des chantiers ou des carrières qui, en raison de leur situation géographique ou des conditions climatiques ou techniques particulières, demandent une réglementation spéciale de la durée du travail;

m. les personnes dont le temps de travail comprend dans une large mesure une simple présence, ou les personnes dont l'activité entraîne de fréquents voyages ou déplacements.

Art. 28 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_28

Dans les permis concernant la durée du travail, l'autorité peut, à titre exceptionnel, apporter de minimes dérogations aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance, lorsque l'application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des travailleurs intéressés ou leurs représentants dans l'entreprise consentent à ces dérogations.

Art. 321c Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_321_c

1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.

2 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.

3 L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.

Extraits : 3 articles français sur 106. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

QUESTION 2

Travail de nuit

● France

39 ART.

2 951 mots

L3122-1 → L3122-24, R3122 ↗

Nuit = 21 h à 6 h (ou 9 h consécutives).

Recours exceptionnel, justifié, par accord collectif ou autorisation de l'inspection. 8 h par poste, 40 h par semaine sur 12 semaines, contreparties en repos, suivi médical, secteurs spécifiques (presse, spectacle...).

● Suisse

7 ART.

628 mots

LTr art. 16 à 17e ↗

Interdit sauf autorisation (besoin indispensable), 9 h de travail dans un espace de 10 h, compensation de 10 % en temps, examen médical, mesures supplémentaires pour le travail de nuit régulier.

Lire les textes

L3122- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020190

Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

L3122- Légifrance ↗

6 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035653023

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-17 ou lorsqu'il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19.

En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité social et économique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 16 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_16

L'occupation des travailleurs est interdite en dehors des limites du travail de jour et du travail du soir de l'entreprise fixées à l'art. 10 (travail de nuit). L'art. 17 est réservé.

Art. 17 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_17

- 1 Les dérogations à l'interdiction de travailler la nuit sont soumises à autorisation.
- 2 Le travail de nuit régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.
- 3 Le travail de nuit temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi.
- 4 En cas de besoin urgent dûment établi, le travail de nuit est autorisé entre 5 heures et 6 heures ainsi qu'entre 23 heures et 24 heures.
- 5 Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire, à celle des autorités cantonales.
- 6 Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit sans son consentement.

Art. 17a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_17_a

- 1 La durée du travail de nuit du travailleur n'excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses.
- 2 Si le travailleur est occupé trois nuits au plus sur sept nuits consécutives, la durée du travail quotidien peut s'élever à dix heures pour autant que les conditions fixées dans l'ordonnance soient observées; toutefois, la durée du travail, pauses incluses, doit être comprise dans un espace de douze heures.

Art. 17b Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_17_b

- 1 L'employeur doit accorder une majoration de salaire de 25 % au moins au travailleur qui effectue un travail de nuit à titre temporaire.
- 2 Le travailleur qui effectue un travail de nuit régulièrement ou périodiquement a droit à une compensation en temps équivalant à 10 % de la durée de ce travail. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans le délai d'une année. La compensation peut cependant être accordée sous forme de supplément salarial au travailleur dont le travail régulièrement fourni au début ou à la fin du travail de nuit n'excède pas une heure.
- 3 Le temps de repos compensatoire prévu à l'al. 2 ne doit pas être accordé lorsque:
 - a. la durée moyenne du travail par équipes dans l'entreprise n'excède pas sept heures, pauses incluses;
 - b. le travailleur de nuit n'est occupé que quatre nuits par semaine (semaine de quatre jours);
 - c. des temps de repos compensatoires équivalents sont accordés aux travailleurs dans un délai d'une année, par convention collective de travail ou par une application par analogie de dispositions de droit public.
- 4 Les dispositions relatives au temps de repos compensatoire au sens du l'al. 3, let. c, sont soumises à l'examen du SECO, qui se prononce sur leur équivalence avec le temps de repos compensatoire légal prévu à l'al. 2.

Art. 17c Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_17_c

- 1 Le travailleur qui effectue un travail de nuit pendant une longue période a droit à un examen de son état de santé, de même qu'à des conseils sur la façon de réduire ou de

supprimer les problèmes de santé liés à son travail.

2 L'ordonnance règle les modalités d'application. L'examen médical peut être déclaré obligatoire pour certaines catégories de travailleurs.

3 Les frais occasionnés par l'examen médical et les conseils sont à la charge de l'employeur, à moins que la caisse-maladie ou une autre assurance du travailleur ne les assument.

Art. 17d Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_17_d

Chaque fois que cela est réalisable, l'employeur doit affecter le travailleur déclaré inapte au travail de nuit pour des raisons de santé, à un travail de jour similaire auquel il est apte.

Art. 17e Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_17_e

1 Pour autant que les circonstances l'exigent, l'employeur qui occupe régulièrement des travailleurs la nuit doit prendre des mesures supplémentaires appropriées, destinées à la protection des travailleurs, notamment en ce qui concerne la sécurité sur le chemin du travail, l'organisation des transports, les possibilités de se reposer et de s'alimenter, ainsi que la prise en charge des enfants.

2 Les autorités qui les octroient peuvent assortir les autorisations portant sur la durée du travail de charges appropriées.

Extraits : 2 articles français sur 39. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

QUESTION 3

Temps partiel et travail intermittent

● France

44 ART.

3 992 mots

L3123-1 → L3123-38, R3123, D3123 ↗

Durée minimale de 24 h par semaine
sauf dérogations, heures
complémentaires majorées, priorité
d'accès au temps plein, mentions
obligatoires du contrat, travail
intermittent.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article dédié ↗

Rien de spécifique : le temps partiel est
un contrat de travail comme un autre,
aux conditions convenues, sous les
plafonds de la LTr.

Lire les textes

L3123- Légifrance ↗

7 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047453545

Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :

1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;

2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;

3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.

4° Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins

égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

L3123- Légifrance ↗

8 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020061

Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 2 articles français sur 44. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

QUESTION 4

Repos quotidien et pauses

● France

10 ART.

581 mots

L3131-1 → L3131-3, D3131 (pauses : L3121-16 et -17, comptées à la question 1) ↗

11 heures consécutives de repos, dérogations par accord ou décret. Pause de 20 minutes après 6 heures.

● Suisse

2 ART.

115 mots

LTr art. 15, 15a ↗

Pauses de 15, 30 ou 60 minutes selon la journée (plus de 5 h 30, 7 h, 9 h). **11 heures** de repos quotidien, réductibles à 8 h une fois par semaine.

Lire les textes

L3131- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020918

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

Art. 15 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_15

1 Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins:

- a. un quart d'heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie;
- b. une demi-heure, si la journée de travail dure plus de sept heures;
- c. une heure, si la journée de travail dure plus de neuf heures.

2 Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n'est pas autorisé à quitter sa place de travail.

Art. 15a Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_15_a

1 Le travailleur doit bénéficier d'une durée de repos quotidien d'au moins onze heures consécutives.

2 Pour le travailleur adulte, la durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.

Extraits : 1 articles français sur 10. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

QUESTION 5

Repos hebdomadaire et travail du dimanche

● France

66 ART.

7 733 mots

L3132-1 → L3132-31, R3132, D3132 ↗

35 heures de repos par semaine, le dimanche. Puis 60 articles de dérogations : établissements listés par décret, commerces alimentaires, zones touristiques et commerciales, gares, « dimanches du maire », Paris, contreparties, autorisations préfectorales.

● Suisse

5 ART.

421 mots

LTr art. 18 à 22 ↗

Interdit le dimanche sauf autorisation (besoin indispensable) ; repos compensatoire ; demi-journée de congé hebdomadaire ; interdiction de remplacer le repos par de l'argent.

Lire les textes

L3132- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902580

Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

L3132- Légifrance ↗

3 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020967733

Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

L3132- Légifrance ↗

12 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006902591

Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.

Art. 18 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_18

1 Du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures, il est interdit d'occuper des travailleurs. L'art. 19 est réservé.

2 Avec l'accord des représentants des travailleurs dans l'entreprise ou, à défaut, de la

majorité des travailleurs concernés, l'intervalle de 24 heures défini à l'al. 1 peut être avancé ou retardé d'une heure au plus.

Art. 19 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_19

1 Les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche sont soumises à autorisation.

2 Le travail dominical régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable.

3 Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi. L'employeur accorde une majoration de salaire de 50 % au travailleur.

4 Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l'autorisation du SECO, le travail dominical temporaire, à celle des autorités cantonales.

5 Le travailleur ne peut être affecté au travail dominical sans son consentement.

6 Les cantons peuvent fixer au plus quatre dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu'une autorisation soit nécessaire.

Art. 20 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_20

1 Une fois toutes les deux semaines au moins, le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un dimanche complet, et suivre ou précéder immédiatement le temps de repos quotidien. L'art. 24 est réservé.

2 Tout travail dominical dont la durée n'excède pas cinq heures doit être compensé par du temps libre. S'il dure plus de cinq heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante et immédiatement après le temps de repos quotidien, par un repos compensatoire d'au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

3 L'employeur peut occuper des travailleurs temporairement pendant le repos compensatoire, si cette mesure s'avère nécessaire, soit pour empêcher la détérioration de biens, soit pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l'entreprise; le repos compensatoire doit cependant être accordé au plus tard pendant la semaine suivante.

Art. 21 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_21

1 Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l'employeur est tenu de donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines comprenant un jour chômé.

2 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, donner en une seule fois, pour quatre semaines au plus, les demi-journées de congé hebdomadaire, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire ne dépasse pas le maximum légal.

3 L'art. 20, al. 3, est applicable par analogie.

Art. 22 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_22

Dans la mesure où la loi prescrit des temps de repos, ceux-ci ne doivent pas être remplacés par des prestations en argent ou d'autres avantages, sauf à la cessation des rapports de travail.

Extraits : 3 articles français sur 66. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

QUESTION 6

Jours fériés

● France

15 ART.

764 mots

L3133-1 → L3133-12, D3133 ↗

Onze jours fériés, seul le 1^{er} mai obligatoirement chômé et payé double s'il est travaillé. Journée de solidarité, régime des jeunes travailleurs.

● Suisse

1 ART.

97 mots

LTr art. 20a ↗

Un article : la fête nationale et jusqu'à huit jours fériés cantonaux sont assimilés au dimanche.

Lire les textes

L3133- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020901

Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

1° Le 1er janvier ;

2° Le lundi de Pâques ;

3° Le 1er mai ;

4° Le 8 mai ;

5° L'Ascension ;

6° Le lundi de Pentecôte ;

7° Le 14 juillet ;

8° L'Assomption ;

9° La Toussaint ;

10° Le 11 novembre ;

11° Le jour de Noël.

L3133- Légifrance ↗

4 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020884

Le 1er mai est jour férié et chômé.

Art. 20a Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_20_a

1 Le jour de la fête nationale est assimilé au dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche huit autres jours fériés par an au plus et les fixer différemment selon les régions.

2 Le travailleur est autorisé à interrompre son travail à l'occasion de fêtes religieuses autres que celles qui sont assimilées à des jours fériés par les cantons. Il doit cependant en aviser son employeur au plus tard trois jours à l'avance. L'art. 11 est applicable.

3 À la demande du travailleur, l'employeur lui accordera, si possible, le temps nécessaire pour assister à une fête religieuse.

Extraits : 2 articles français sur 15. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Droit local en Alsace-Moselle

De 301 à 59 articles

France

Suisse

21 propositions, question par question. 0. Chaque verdict renvoie aux articles concernés ; chacun peut le contester, ou le soutenir.

4160 mots

0 mots

L3134-1 → L3134-16, R3134, D3134 ↗

Aucun article : les cantons fixent leurs jours fériés (art. 20a) .

■ SIMPLIFIER

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Durée du travail, heures supplémentaires, forfaits

106 → 20 articles · cible

On garde : les 35 heures et les durées maximales — ce site ne propose pas de toucher à la durée légale — la majoration des heures supplémentaires, le repos compensateur, le forfait-jours.

On simplifie : une règle écrite une fois, suivie de « sauf accord collectif », au lieu du triptyque ordre public / négociation / supplétif qui triple le texte depuis 2016.

On délègue aux branches : modalités d'astreinte, décompte, aménagement du temps sur plusieurs semaines.

aux emplois à domicile par une personne physique, aux professions artistiques, aux

■ SIMPLIFIER

Travail de nuit

39 → 8 articles · cible

On garde : la définition, la limite par poste, les contreparties et le suivi médical.

On simplifie : un seul régime d'autorisation (accord collectif ou inspection), suppression des variantes par secteur, fin du triptyque.

■ CONSERVER

Temps partiel et travail intermittent

44 → **10** articles · cible

On garde : la durée minimale et la majoration des heures complémentaires, protections françaises sans équivalent suisse.

On simplifie : un régime écrit une fois ; le travail intermittent renvoyé aux branches qui l'utilisent.

■ CONSERVER

Repos quotidien et pauses

10 → **3** articles · cible

On garde tel quel : les deux droits sont déjà presque identiques.

On simplifie : les sept articles de décret sur les dérogations en un seul.

■ SIMPLIFIER

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Repos hebdomadaire et travail du dimanche

66 → **10** articles · cible

On garde : le repos hebdomadaire de 35 h, le principe du dimanche, les contreparties pour le salarié.

On simplifie : un régime unique d'autorisation avec contreparties, comme l'art. 19 LTr, à la place de la liste des dérogations accumulées depuis un siècle.

On délègue : la liste des activités autorisées le dimanche à un décret unique et aux accords de branche ou de territoire.

■ CONSERVER

Jours fériés

15 → **4** articles · cible

On garde : la liste et le 1^{er} mai.

On simplifie : la journée de solidarité fusionnée dans un article, le reste renvoyé aux branches.

■ SIMPLIFIER

Droit local en Alsace-Moselle

21 → **4** articles · cible

On garde : le droit local, garanti par le Conseil constitutionnel.

On simplifie : le Code renvoie en un article au droit local au lieu de le récrire ; les dérogations locales rejoignent le régime unique de la question 5.

Congés payés, congés spéciaux, maternité et paternité

Tous les jours où l'on ne travaille pas tout en restant salarié : vacances, événements de la vie, naissance, engagement, projets.

- Code du travail, 3e partie, Livre Ier, Titres IV « Congés payés et autres congés » et V « Compte épargne-temps » (L3141 à L3154) + Livre II, Titre II, Chapitre V « Maternité, paternité, adoption » (L1225), parties L, R et D ↗
- Code des obligations art. 329 à 329j « Jours de congé, vacances et congés » + Loi sur le travail art. 35 à 36 (grossesse, maternité, obligations familiales) ↗

● France

433

ARTICLES

29 713 mots · ≈ 74 pages A4

● Suisse

17

ARTICLES

1 810 mots · ≈ 5 pages A4

ARTICLES

× 25

FR



433

CH

17

MOTS

× 16

FR



29 713

CH

1 810

● France ● Suisse

échelle : FR = 100 %

Lire la générosité à part. La Suisse accorde 4 semaines de vacances (5 avant 20 ans), 14 semaines de maternité et 2 semaines à l'autre parent — moins qu'en France. Ce

sujet compare la lisibilité des textes, pas les droits : la feuille de route conserve les durées françaises.

FACE À FACE

Le même sujet, dans les deux droits

8 questions concrètes. Pour chacune, ce que dit la France, ce que dit la Suisse, et le texte lui-même.

QUESTION 1

Congés payés

● France

75 ART.

4 899 mots

L3141-1 → L3141-33, R3141, D3141 ↗

2,5 jours ouvrables par mois, soit 5 semaines. Période de référence, décompte en jours ouvrables, fractionnement et jours supplémentaires, ordre des départs, indemnité de congés, caisses de congés payés du bâtiment. Chaque règle en trois couches depuis 2016.

● Suisse

4 ART.

416 mots

CO art. 329a à 329d ↗

4 semaines par an (5 avant 20 ans), au prorata, deux semaines consécutives au moins, date fixée par l'employeur en tenant compte des vœux, salaire maintenu, remplacement en argent interdit.

Lire les textes

L3141- Légifrance ↗

3 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020826

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

L3141- Légifrance ↗

13 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020772

Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Art. 329a Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_a

1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.

2 ...

3 Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète.

Art. 329b Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_b

1 Lorsqu'au cours d'une année de service, le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois au total, l'employeur peut réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence.

2 Si la durée de l'empêchement n'est pas supérieure à un mois au cours d'une année de service, et si elle est provoquée, sans qu'il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale, exercice d'une fonction publique ou prise d'un congé-jeunesse, l'employeur n'a pas le droit de réduire la durée des vacances.

3 L'employeur ne peut pas réduire la durée des vacances si:

- a. une travailleuse, en raison d'une grossesse, est empêchée de travailler pendant deux mois au plus;
- b. une travailleuse a pris un congé de maternité au sens de l'art. 329f;
- c. un travailleur a pris le congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g ou le congé en cas de décès de la mère au sens de l'art. 329gbis;
- d. un travailleur a bénéficié d'un congé de prise en charge au sens de l'art. 329i;
- e. une travailleuse ou un travailleur a pris un congé d'adoption au sens de l'art. 329j.

4 Un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux al. 2 et 3, à la condition d'offrir, dans l'ensemble, une réglementation au moins équivalente pour les travailleurs.

Art. 329c Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_c

1 En règle générale, les vacances sont accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent au moins deux semaines consécutives.

2 L'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage.

Art. 329d Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_d

1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.

2 Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.

3 Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.

Extraits : 2 articles français sur 75. Lire le chapitre entier sur Légifrance ➤

QUESTION 2

Événements familiaux, proches aidants, sabbatique

● France

61 ART.

4 227 mots

L3142-1 → L3142-35, R3142, D3142
(section 1) ↗

Mariage, naissance, décès (jours fixés par la loi), congé de solidarité familiale, congé de proche aidant (indemnisé), congé sabbatique : chacun avec ses conditions d'ancienneté, délais de prévenance, report, retour.

● Suisse

3 ART.

314 mots

CO art. 329, 329h, 329i ↗

Les heures et jours de congé usuels sont accordés (art. 329) ; congé payé de 3 jours par cas et 10 par an pour un proche malade (329h) ; 14 semaines pour un enfant gravement atteint (329i).

Lire les textes

L3142- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045205234

Le salarié a droit, sur justification, à un congé :

1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

2° Pour le mariage d'un enfant ;

3° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ;

3° bis Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé peut être pris dans un délai fixé par décret ;

4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant.

L3142- Légifrance ↗

16 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044628247

Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Art. 329 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329

1 L'employeur accorde au travailleur un jour de congé par semaine, en règle générale le dimanche ou, si les circonstances ne le permettent pas, un jour ouvrable entier.

2 Il peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d'un jour complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent.

3 Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi.

4 Les parties tiennent équitablement compte des intérêts de l'employeur et du travailleur pour fixer les heures et jours de congé.

Art. 329h Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_h

Le travailleur a droit à un congé payé pour la prise en charge d'un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire

à la prise en charge, mais ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total.

Art. 329i Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_i

1 Si le travailleur a droit à une allocation de prise en charge au sens des art. 16n à 16s LAPG parce que son enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d'une maladie ou d'un accident, il a droit à un congé de prise en charge de quatorze semaines au plus.

2 Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée.

3 Si les deux parents travaillent, chacun a droit à un congé de prise en charge de sept semaines au plus. Ils peuvent convenir de se partager le congé de manière différente.

4 Le congé peut être pris en une fois ou sous la forme de journées.

5 L'employeur est informé sans délai des modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement.

Extraits : 2 articles français sur 61. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

QUESTION 3

Congés pour engagement associatif, politique, militant

● France

118 ART.

7 272 mots

L3142-36 → L3142-103, R3142, D3142
(section 2) ↗

Quinze congés distincts : formation de cadres de jeunesse, mutualiste, représentation, solidarité internationale, catastrophe naturelle, réserviste, sapeur-pompier, juré, élu local, candidat, formation syndicale... chacun avec ses articles de loi et ses décrets.

● Suisse

1 ART.

212 mots

C0 art. 329e ↗

Un seul congé pour les activités de jeunesse extrascolaires : 5 jours par an, non payés, jusqu'à 30 ans. Le reste relève du contrat ou de la convention collective.

Lire les textes

L3142- Légifrance ↗

54 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033022231

Le salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire et des fédérations et associations sportives agréées par l'autorité administrative destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs a droit, chaque année, à un congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

L3142- Légifrance ↗

60 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033021773

Lorsqu'un salarié est désigné représentant d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité pour siéger dans une instance, que celle-ci soit consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.

Art. 329e Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_e

1 Chaque année de service, l'employeur accorde au travailleur jusqu'à l'âge de 30 ans révolus un congé-jeunesse représentant au plus et en tout une semaine de travail, lorsque ce dernier se livre bénévolement à des activités de jeunesse extra-scolaires pour le compte d'une organisation du domaine culturel ou social, en y exerçant des fonctions de direction, d'encadrement ou de conseil, ou qu'il suit la formation et la formation continue nécessaires à l'exercice de ces activités.

2 Le travailleur n'a pas droit à un salaire pendant le congé-jeunesse. Un accord, un contrat-type de travail ou une convention collective peuvent déroger à cette règle, au profit du travailleur.

3 L'employeur et le travailleur conviennent des dates et de la durée du congé-jeunesse en tenant compte des intérêts de chacun. S'ils ne peuvent se mettre d'accord, le congé-jeunesse sera accordé à condition que le travailleur ait annoncé à l'employeur son intention de faire valoir son droit deux mois avant le début du congé. Les jours du congé-jeunesse que le travailleur n'a pas pris à la fin de l'année civile ne peuvent être reportés sur l'année suivante.

4 À la demande de l'employeur, le travailleur apportera la preuve des tâches et des fonctions qui lui ont été attribuées dans le cadre des activités de jeunesse extra-scolaires.

Extraits : 2 articles français sur 118. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

QUESTION 4

Créer une entreprise, enseigner, chercher

● France

45 ART.

3 186 mots

L3142-105 → L3142-131, D3142 (sections 3 et 4) ↗

Congé ou temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise, congé d'enseignement ou de recherche : un an, prolongeable, avec réintégration garantie.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article ↗

Rien de spécifique : un tel congé se négocie dans le contrat ou la convention collective.

Lire les textes

L3142- Légifrance ↗

105 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033022292

Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve d'une condition d'ancienneté dans l'entreprise et dans les conditions fixées à la présente section :

1° Soit à un congé ;

2° Soit à une période de travail à temps partiel.

L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 1 articles français sur 45. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

QUESTION 5

Grossesse et congé de maternité

● France

48 ART.

3 486 mots

L1225-1 → L1225-34, R1225, D1225
(section 1) ↗

16 semaines (plus selon le rang de l'enfant et les naissances multiples), protection contre le licenciement, affectation temporaire, autorisations d'absence pour examens, allaitement, garantie de rémunération au retour.

● Suisse

4 ART.

407 mots

CO art. 329f ; LTr art. 35 à 35b ↗

14 semaines après l'accouchement (prolongées si le nouveau-né est hospitalisé), interdiction de travailler 8 semaines après la naissance, aménagement du poste, temps d'allaitement rémunéré.

Lire les textes

L1225- Légifrance ↗

17 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018764596

La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.

A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant.

Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.

L1225- Légifrance ↗

4 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033022614

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de

suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.

Art. 329f Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_f

1 En cas de maternité, la travailleuse a droit, après l'accouchement, à un congé d'au moins 14 semaines.

2 En cas d'hospitalisation du nouveau-né, le congé est prolongé d'une durée équivalente à la prolongation de la durée du versement de l'allocation de maternité.

3 En cas de décès de l'autre parent durant les six mois qui suivent la naissance de l'enfant, la travailleuse a droit à deux semaines de congé supplémentaires; celles-ci peuvent être prises sous la forme de semaines ou de journées dans un délai-cadre de six mois à compter du jour suivant le décès.

Art. 35 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_35

1 L'employeur doit occuper les femmes enceintes et les mères qui allaitent de telle sorte que leur santé et la santé de l'enfant ne soient pas compromises et aménager leurs conditions de travail en conséquence.

2 L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux, ou l'assortir de conditions particulières.

3 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent qui ne peuvent être occupées à certains travaux en vertu de l'al. 2 ont droit à 80 % de leur salaire, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature, lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé.

Art. 35a Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_35_a

1 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement.

2 Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l'allaitement.

3 Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l'accouchement; ensuite, et jusqu'à la seizième semaine, elles ne peuvent l'être que si elles y consentent.

4 Durant les huit semaines qui précèdent l'accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures.

Art. 35b

Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_35_b

1 Chaque fois que cela est réalisable, l'employeur est tenu de proposer aux femmes enceintes qui accomplissent un travail entre 20 heures et 6 heures un travail équivalent entre 6 heures et 20 heures. Cette obligation vaut également pour la période entre la huitième et la seizième semaine après l'accouchement.

2 Lorsqu'aucun travail équivalent ne peut leur être proposé, les femmes occupées entre 20 heures et 6 heures pendant les périodes fixées à l'al. 1 ont droit à 80 % de leur salaire calculé sans d'éventuelles majorations pour le travail de nuit, y compris une indemnité équitable pour la perte du salaire en nature.

Extraits : 2 articles français sur 48. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

QUESTION 6

Paternité, adoption, congé parental

● France

66 ART.

5 210 mots

L1225-35 → L1225-72, R1225, D1225
(sections 2 à 5) ↗

25 jours de paternité, congé d'adoption, congé parental d'éducation jusqu'aux 3 ans de l'enfant, congé pour enfant malade, congé de présence parentale : cinq régimes, chacun avec sa demande, son retour, sa protection.

● Suisse

5 ART.

461 mots

CO art. 329g, 329g bis, 329j ; LTr art. 36, 36a ↗

2 semaines pour l'autre parent (le reste du congé de maternité s'il y a décès de la mère), 2 semaines d'adoption, et un article sur les responsabilités familiales : horaires adaptés, pause de midi, jusqu'à 3 jours pour un enfant malade.

Lire les textes

L1225- Légifrance ↗

35 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042685498

Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de vingt-cinq jours calendaires ou de trente-deux jours calendaires en cas de naissances multiples.

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail.

Ce congé est composé d'une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l'article L. 3142-1, et d'une période de vingt et un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.

Le délai de prévenance de l'employeur quant à la date prévisionnelle de l'accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée de la ou des périodes de congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un jours et de vingt-huit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l'accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un jours ou de vingt-huit jours ainsi qu'à la durée de ces congés

doivent être compris entre quinze jours et deux mois.

Par dérogation aux quatre premiers alinéas, lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale déterminée par décret.

L1225- Légifrance ↗

47 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047293352

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année a le droit :

1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;

2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.

Art. 329g Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_g

1 Ont droit au congé de l'autre parent de deux semaines:

- a. le travailleur, s'il est le père légal au moment de la naissance de l'enfant ou s'il le devient au cours des six mois qui suivent;
- b. la travailleuse, si elle est l'autre parent légal au moment de la naissance de l'enfant.

2 Le congé doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant. Ce délai est suspendu pendant le congé au sens de l'art. 329gbis.

3 Le congé peut être pris sous la forme de semaines ou de journées.

Art. Fedlex ↗

329gbis https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_g_bis

1 En cas de décès de la mère le jour de l'accouchement ou durant les 14 semaines qui suivent, l'autre parent a droit à un congé de 14 semaines à prendre de manière ininterrompue à compter du jour qui suit le décès.

2 L'autre parent a droit au congé lorsque le lien de filiation est établi au jour du décès ou durant les 14 semaines qui suivent.

3 En cas d'hospitalisation du nouveau-né selon l'art. 329f, al. 2, le congé prévu à l'al. 1 est prolongé d'une durée équivalente à celle de l'hospitalisation, mais de huit semaines au plus.

Art. 329j Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_329_j

1 Toute travailleuse ou tout travailleur qui accueille un enfant en vue d'une adoption a droit à un congé d'adoption de deux semaines pour autant que les conditions visées à l'art. 16t LAPG soient remplies.

2 Le congé d'adoption doit être pris pendant la première année qui suit l'accueil de l'enfant.

3 Il peut être pris par un seul parent ou partagé entre les deux. Les deux parents ne peuvent pas prendre le congé simultanément.

4 Le congé d'adoption peut être pris sous la forme de journées ou de semaines.

Art. 36 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_36

1 Lorsqu'il fixe les heures de travail et de repos, l'employeur doit tenir compte notamment des responsabilités familiales des travailleurs. Sont réputées responsabilités familiales l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de quinze ans ainsi que la prise en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins.

2 Ces travailleurs ne peuvent être affectés à un travail supplémentaire sans leur consentement. À leur demande, une pause de midi d'au moins une heure et demie doit leur être accordée.

3 L'employeur doit, sur présentation d'un certificat médical, accorder aux travailleurs un congé pour la prise en charge d'un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge mais ne doit pas dépasser trois jours par cas.

4 En dehors de la prise en charge des enfants, le congé ne doit pas dépasser dix jours par an.

Art. 36a Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_36_a

L'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation d'autres catégories de travailleurs à des travaux pénibles ou dangereux, ou la faire dépendre de conditions particulières.

Extraits : 2 articles français sur 66. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Compte epargne-temps

● France

16 ART.

1 237 mots

L3151-1 → L3153-2, D3154 ↗

Épargner des jours de repos ou de rémunération pour les utiliser plus tard, par accord collectif ; garantie des droits, liquidation.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article ↗

Rien de spécifique : le CO permet de reporter des vacances dans certaines limites ; le reste est conventionnel.

Lire les textes

L3151- Légifrance ↗

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033022629

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 1 articles français sur 16. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

Sanctions penales

● France

FEUILLE DE ROUTE
4 ART.

De 433 à 49 articles

R3143-1 → R3143-3 ↗

Une proposition, question par question. Chaque verdict renvoie aux ;
Contraventions pour non-respect des articles concernés, chaque article peut le contester, ou le soutenir.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucune disposition pénale ↗

Aucune : le salaire fait valoir son droit ;
Aucune disposition pénale, ou les sanctions
générales de la LTr.

■ CONSERVER

Congés payés

75 → 10 articles · cible

On garde : les 5 semaines, l'indemnité de congés, le droit à deux semaines consécutives.

On simplifie : le décompte en jours ouvrés plutôt qu'ouvrables (fin des calculs de samedis), les règles de fractionnement renvoyées aux branches, les caisses de congés payés vers la convention du bâtiment.

■ SIMPLIFIER

Événements familiaux, proches aidants, sabbatique

61 → 6 articles · cible

On garde : les durées légales pour les événements familiaux et le congé de proche aidant indemnisé.

On simplifie : un article pour les événements familiaux, un pour l'aide à un proche, un pour le sabbatique ; les conditions d'ancienneté et de prévenance renvoyées aux branches.

■ SIMPLIFIER

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Congés pour engagement associatif, politique, militant

118 → **6** articles · cible

On garde : le principe d'un droit à s'absenter pour un engagement d'intérêt général.

On simplifie : un régime unique « congé d'engagement » — un article de principe, une liste des engagements ouvrant droit fixée par décret, les durées et le maintien du salaire par branche.

On supprime : 118 articles qui répètent la même mécanique quinze fois.

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Créer une entreprise, enseigner, chercher

45 → **4** articles · cible

On délègue aux branches et aux entreprises : la loi ne garde que le principe d'un congé non rémunéré avec droit au retour ; durées et conditions par accord.

■ CONSERVER

Grossesse et congé de maternité

48 → **10** articles · cible

On garde : les 16 semaines, la protection contre le licenciement, l'allaitement, la garantie de rémunération.

On simplifie : un chapitre lisible en une page ; les cas particuliers (naissances multiples, décès de la mère) en un article.

■ CONSERVER

Paternité, adoption, congé parental

66 → **10** articles · cible

On garde : toutes les durées, y compris le congé parental d'éducation qui n'existe pas en Suisse.

On simplifie : les mécaniques communes (demande, protection, retour, ancienneté) écrites une fois pour les cinq congés.

■ CONSERVER

Compte épargne-temps

16 → **3** articles · cible

On garde : un outil français utile, en trois articles au lieu de seize.

— SUPPRIMER

Sanctions pénales

4 → **0** articles · cible

On supprime : rattaché à l'article général de sanctions, comme pour les autres sujets.

Santé et sécurité : les principes et les obligations

Ce que l'employeur doit faire pour protéger la santé, ce que le salarié doit respecter, et qui peut dire non à un travail dangereux.

- Code du travail, 4e partie « Santé et sécurité au travail », Livre Ier « Dispositions générales » (L4111 à L4163), parties L, R et D ↗
- Code des obligations art. 328 ; Loi sur le travail art. 6 à 8 et 29 à 32 ; Loi sur l'assurance-accidents art. 81 à 88 ↗

● France

267

ARTICLES

24 270 mots · ≈ 61 pages A4

● Suisse

18

ARTICLES

1 947 mots · ≈ 5 pages A4

ARTICLES

× 15

FR



267

CH



18

MOTS

× 12

FR



24 270

CH



1 947

● France ● Suisse

échelle : FR = 100 %

Deux réserves. Côté suisse, le détail est dans les ordonnances OLT 3 (42 articles) et OPA (132 articles), non comptées ici. Côté français, seul le Livre Ier est compté : les sept autres livres de la 4e partie (lieux de travail, équipements, risques chimiques,

bâtiment, services de santé au travail, contrôle) s'y ajoutent. La comparaison porte sur les principes, pas sur les règles techniques.

FACE À FACE

Le même sujet, dans les deux droits

6 questions concrètes. Pour chacune, ce que dit la France, ce que dit la Suisse, et le texte lui-même.

QUESTION 1

Obligations de l'employeur et des travailleurs

● France

20 ART.

2 958 mots

L4111-1 → L4122-2, R4121 ↗

Obligation générale de sécurité, neuf principes de prévention, évaluation des risques (document unique), obligations du salarié de prendre soin de sa santé et de celle des autres, champ d'application.

● Suisse

6 ART.

547 mots

CO art. 328 ; LTr art. 6 ; LAA art. 81 à 83 ↗

L'employeur protège la santé et la personnalité du travailleur (CO 328), prend les mesures que l'état de la technique permet et fait participer les travailleurs (LTr 6) ; prévention des accidents et maladies professionnels, prescriptions du Conseil fédéral (LAA 81 à 83).

Lire les textes

L4121- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035640828

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L4121- Légifrance ↗

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033019913

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L4122- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903153

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la

nature des tâches à accomplir.

Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.

Art. 328 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/27/317_321_377/fr#art_328

1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.

2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.

Art. 6 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_6

1 Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs.

2 L'employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.

2bis L'employeur veille également à ce que le travailleur ne soit pas obligé de consommer des boissons alcooliques ou d'autres substances psychotropes dans l'exercice de son activité professionnelle. Le Conseil fédéral règle les dérogations.

3 L'employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la protection de la santé.

4 Les mesures de protection de la santé qui doivent être prises dans les entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.

Art. 81 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#art_81

1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.

2 Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.

Art. 82 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#art_82

1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.

2 L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.

3 Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.

Art. Fedlex ↗

82a https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#art_82_a

1 Si les partenaires sociaux le demandent, le Conseil fédéral peut faire dépendre l'exécution de travaux présentant des dangers particuliers de l'obligation de disposer d'une attestation de formation.

2 Le Conseil fédéral règle la formation et la reconnaissance des cours de formation après avoir consulté la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (commission de coordination).

Art. 83 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#art_83

1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.

2 Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.

Extraits : 3 articles français sur 20. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

QUESTION 2

Droit d'alerte et droit de retrait

● France

18 ART.

1 133 mots

L4131-1 → L4133-4, D4132, D4133 ↗

Danger grave et imminent : le salarié alerte et peut se retirer sans sanction ni retenue ; alerte du représentant du personnel, registre ; alerte en matière de santé publique et d'environnement.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article dédié ↗

Rien de spécifique : le refus d'un travail dangereux est couvert par la protection de la personnalité (CO 328) et par la protection contre le congé abusif (CO 336).

Lire les textes

L4131- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903155

Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

L4131- Légifrance ↗

3 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903157

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 2 articles français sur 18. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

QUESTION 3

Information et formation à la sécurité

● France

34 ART.

2 587 mots

L4141-1 → L4143-1, R4141, R4143 ↗

Formation pratique et appropriée à l'embauche, au changement de poste, à la reprise ; vingt et un articles de décret sur son contenu (circulation, exécution du travail, conduite à tenir en cas d'accident).

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article dédié (LTr 6, al. 3 : informer et instruire) ↗

Une phrase : l'employeur informe et instruit les travailleurs de manière appropriée (LTr 6). Le détail est dans l'ordonnance OLT 3.

Lire les textes

L4141- Légifrance ↗

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903166

L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :

1° Des travailleurs qu'il embauche ;

2° Des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ;

3° Des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention ;

4° A la demande du médecin du travail, des travailleurs qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.

Cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 1 articles français sur 34. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

QUESTION 4

Femmes enceintes, jeunes, intérimaires et CDD

● France

101 ART.

6 218 mots

L4151-1 → L4154-4, R4152 à R4154, D4152 à D4154 ↗

Travaux interdits ou réglementés pour les jeunes (avec dérogations), pour les femmes enceintes, pour les intérimaires et CDD (liste, formation renforcée, surveillance médicale), avec la procédure de dérogation et le rôle de l'inspection.

● Suisse

4 ART.

495 mots

LTr art. 29 à 32 ↗

Quatre articles : âge minimum, protection particulière des jeunes, durée du travail et repos des jeunes, dérogations. Les travaux dangereux sont listés par ordonnance.

Lire les textes

L4153- Légifrance ↗

8 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006903187

Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces.

Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire.

L4154- Légifrance ↗

2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035653199

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Art. 29 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_29

- 1 Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de 18 ans.
- 2 L'employeur doit avoir les égards voulus pour la santé des jeunes gens et veiller à la sauvegarde de la moralité. Il doit veiller notamment à ce qu'ils ne soient pas surmenés ni exposés à de mauvaises influences dans l'entreprise.
- 3 Afin de protéger la vie ou la santé des jeunes gens ou de sauvegarder leur moralité, leur emploi à certains travaux peut, par ordonnance, être interdit ou subordonné à des conditions spéciales.
- 4 L'employeur qui engage des jeunes gens doit se faire présenter une attestation d'âge. L'ordonnance peut en outre prescrire la production d'un certificat médical.

Art. 30 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_30

- 1 Il est interdit d'employer des jeunes gens âgés de moins de 15 ans révolus. Les al. 2 et 3 sont réservés.
- 2 L'ordonnance détermine dans quelles catégories d'entreprise ou d'emplois et à quelles conditions:
 - a. les jeunes gens de plus de treize ans peuvent être chargés de faire des courses et d'effectuer des travaux légers;
 - b. les jeunes gens de moins de quinze ans peuvent être affectés à un travail dans le cadre de manifestations culturelles, artistiques ou sportives ainsi que dans la publicité.
- 3 Les cantons où la scolarité obligatoire s'achève avant l'âge de 15 ans révolus peuvent être habilités, par ordonnance et à des conditions spéciales, à autoriser des dérogations pour les jeunes gens âgés de plus de 14 ans et libérés de l'école.

Art. 31 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_31

- 1 Pour les jeunes gens, la durée quotidienne du travail ne dépassera pas celle des autres travailleurs de la même entreprise ou, à défaut d'autres travailleurs, la durée admise par l'usage local, et elle n'excédera pas neuf heures. Cette durée comprend le travail supplémentaire et le temps consacré pendant les heures de travail aux cours obligatoires.
- 2 Le travail de jour des jeunes gens, pauses incluses, doit être compris dans un espace de douze heures. Les jeunes travailleurs de moins de seize ans révolus ne peuvent être occupés que jusqu'à 20 heures et ceux de plus de seize ans, jusqu'à 22 heures. Sont réservées les dispositions dérogatoires sur l'emploi de jeunes gens prévues à l'art. 30, al. 2.
- 3 Il est interdit d'affecter à un travail supplémentaire les jeunes gens de moins de seize ans révolus.
- 4 L'employeur n'est autorisé à occuper des jeunes travailleurs ni la nuit, ni le dimanche. Des dérogations peuvent être prévues par voie d'ordonnance, notamment au profit de la formation professionnelle ainsi que pour les cas prévus à l'art. 30, al. 2.

Art. 32 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_32

1 Lorsque le jeune travailleur tombe malade, est victime d'un accident ou est menacé dans sa santé physique ou morale, l'employeur doit en aviser le détenteur de l'autorité parentale ou le tuteur. En attendant leurs instructions, il doit prendre les mesures qui s'imposent.

2 Lorsque le jeune travailleur vit dans le ménage de l'employeur, celui-ci doit lui donner une nourriture suffisante et adaptée à son âge, et le loger conformément aux exigences de l'hygiène et de la moralité.

Extraits : 2 articles français sur 101. Lire le chapitre entier sur Légifrance ↗

QUESTION 5

Compte professionnel de prévention (pénibilité)

● France

94 ART.

11 374 mots

L4161-1 → L4163-22, R4162, R4163, D4161 à D4163 ↗

Six facteurs de risques, déclaration, points, utilisation (formation, temps partiel, retraite anticipée), financement, contentieux : 94 articles pour un mécanisme de sécurité sociale logé dans le Code du travail.

● Suisse

0 ART.

0 mots

Aucun article ↗

Rien dans le droit du travail : la retraite anticipée des métiers pénibles relève des caisses de pension et des conventions collectives (le bâtiment part à 60 ans par CCT).

Lire les textes

L4161- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035640694

I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :

1° Des contraintes physiques marquées :

a) Manutentions manuelles de charges ;

b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;

c) Vibrations mécaniques ;

2° Un environnement physique agressif :

a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;

b) Activités exercées en milieu hyperbare ;

c) Températures extrêmes ;

d) Bruit ;

3° Certains rythmes de travail :

- a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
- b) Travail en équipes successives alternantes ;
- c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I.

L4163- Légifrance ↗

1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035640669

I.-L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l'article L. 4161-1, auxquels les travailleurs pouvant acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention, dans les conditions fixées au présent chapitre, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.

II.-La déclaration mentionnée au I est effectuée, selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur. Un décret en précise les modalités.

III.-Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi.

IV.-Les entreprises utilisatrices mentionnées à l'article L. 1251-1 transmettent à l'entreprise de travail temporaire les informations nécessaires à l'établissement par cette dernière de la déclaration mentionnée au I. Les conditions dans lesquelles les entreprises utilisatrices transmettent ces informations et les modalités selon lesquelles l'entreprise de travail temporaire établit la déclaration sont définies par décret en Conseil d'Etat.

V.-Un décret détermine :

1° Les seuils mentionnés au I du présent article ;

2° Les modalités d'adaptation de la déclaration mentionnée au même I pour les travailleurs qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention dans les conditions fixées au présent chapitre et exposés à certains facteurs de risques professionnels dans les conditions prévues au I.

Aucun article suisse dédié.

Extraits : 2 articles français sur 94. Lire le chapitre entier sur [Légifrance](#) ↗

QUESTION 6

Contrôle préalable et financement de la prévention

● France

0 ART.

0 mots

Hors de ce livre : Livre II (locaux), Livre VIII (inspection), Code de la sécurité sociale (branche AT-MP) ↗

Ailleurs dans le Code : permis et conformité des locaux, inspection du travail, financement de la prévention par la cotisation accidents du travail.

● Suisse

8 ART.

905 mots

LTr art. 7, 8 ; LAA art. 84 à 88 ↗

Approbation des plans et autorisation d'exploiter pour les entreprises industrielles ; organes d'exécution (CNA, inspections), financement par un supplément de prime.

Lire les textes

Aucun article français dans ce périmètre.

Art. 7 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_7

1 Celui qui se propose de construire ou de transformer une entreprise industrielle doit soumettre ses plans à l'approbation de l'autorité cantonale. Celle-ci demande le rapport de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Les propositions désignées expressément comme étant des ordres sont reprises comme conditions de l'approbation des plans par les autorités cantonales.

2 L'autorité cantonale donne son approbation lorsque les plans sont conformes aux prescriptions; au besoin, elle la subordonne à la condition que l'employeur prenne des mesures de protection spéciales.

3 L'employeur doit demander l'autorisation d'exploiter à l'autorité cantonale avant de commencer l'exploitation. Cette autorité donne l'autorisation d'exploiter si la construction et l'aménagement de l'entreprise sont conformes aux plans approuvés.

4 Si la construction ou la transformation d'une entreprise requiert l'approbation d'une autorité fédérale, cette dernière approuve les plans conformément à la procédure visée à l'al. 1. Les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration sont applicables aux rapports et corapports.

Art. 8 Fedlex ↗ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/fr#art_8

Le Conseil fédéral peut déclarer l'art. 7 applicable aux entreprises non industrielles qui sont exposées à des risques importants. Les diverses catégories d'entreprises sont déterminées par voie d'ordonnance.

Art. 84 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#art_84

1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.

2 Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.

Art. 85 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#art_85

1 Les organes d'exécution de la LTr et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.

2 Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:

- a. trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
- b. huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
- c. deux représentants des employeurs;
- d. deux représentants des travailleurs.

2bis Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.

3 La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.

4 Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.

5 Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPG).

Art. 86 Fedlex ➤ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#art_86

1 Les cantons accordent l'entraide judiciaire pour l'exécution des décisions prises par les organes d'exécution et qui ont passé en force, ainsi que des mesures qui doivent être ordonnées immédiatement.

2 Lorsque l'inobservation de prescriptions de sécurité met sérieusement en danger la vie et la santé des personnes, le Conseil fédéral cantonal interdit l'utilisation de locaux ou d'installations et, dans les cas particulièrement graves, ferme l'entreprise jusqu'à ce que le danger soit écarté; elle peut ordonner la saisie de substances et d'objets.

De 267 à 21 articles

Une proposition, question par question. Chaque verdict renvoie aux articles concernés; chacun peut le contester, ou le soutenir.

Art. 87 Fedlex https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#art_87

1 Le Conseil fédéral fixe, sur proposition de la commission de coordination, le

■ CONSERVER

Obligations de l'employeur et des travailleurs

20 → **6** articles · cible

On garde : l'obligation générale, les principes de prévention, l'évaluation des risques, l'obligation du salarié.

On simplifie : les cinq articles de décret sur le document unique fusionnés dans la loi en un article.

87a https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1982/1676_1676_1676/fr#art_87_a

■ CONSERVER

Droit d'alerte et droit de retrait

18 → **3** articles · cible

On garde : le droit de retrait et l'absence de sanction — un acquis français qu'on n'efface pas.

On simplifie : un article pour le droit de retrait, un pour l'alerte, un pour l'alerte environnementale.

2 Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels.

3 Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels.

■ SIMPLIFIER

Information et formation à la sécurité

34 → **4** articles · cible

On garde : l'obligation de former, aux trois moments clés.

On simplifie : le contenu de la formation renvoyé à un décret unique ou aux branches ; 34 articles deviennent 4.

■ SIMPLIFIER

● DÉLÉGUER AUX BRANCHES

Femmes enceintes, jeunes, intérimaires et CDD

101 → **8** articles · cible

On garde : les interdictions de travaux dangereux pour chaque catégorie et la formation renforcée des intérimaires.

On simplifie : un article par catégorie ; les listes de travaux interdits dans un décret unique, comme l'ordonnance suisse.

On délègue : les modalités de dérogation aux branches.

= TRANSFÉRER HORS DU CODE

Compte professionnel de prévention (pénibilité)

94 → **0** articles · cible

On transfère : le C2P entier vers le Code de la sécurité sociale, dont il relève (cotisations, points, retraite). Le Code du travail ne garde que l'obligation de prévenir les risques, déjà écrite à la question 1.

■ CONSERVER

Contrôle préalable et financement de la prévention

0 → 0 articles · cible

Rien à ajouter : la France règle cela dans d'autres livres. On note seulement qu'en Suisse la loi tient l'ensemble en huit articles.

LE CODE ALLEGE

La version proposée, à lire

Le résultat de la feuille de route : les articles qui remplaceraient les articles actuels, écrits pour être compris sans juriste. Chaque article dit ce qu'il remplace.

Statut : brouillon — à relire par des juristes. Sujets rédigés : Licenciement. Les autres suivent, sujet par sujet.

Licenciement 62 art.

356 articles aujourd'hui → 62 articles proposés 345 remplacés

11 supprimés sans successeur

Décider et motiver le licenciement

Art. 1 Motif réel et sérieux

1. Le contrat à durée indéterminée peut être rompu par l'employeur ou par le salarié.
2. Tout licenciement doit être motivé et reposer sur une cause réelle et sérieuse.
3. Les règles de ce titre ne réduisent aucune protection plus favorable prévue ailleurs dans la loi.
4. Aucune des deux parties ne peut renoncer à l'avance à ces droits.

Remplace L1231-1, L1231-2, L1231-4, L1232-1

Art. 2 Convocation à l'entretien préalable

1. Avant toute décision de licenciement, l'employeur convoque le salarié à un entretien préalable, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.
2. La lettre indique l'objet de l'entretien, sa date, son heure et son lieu, et rappelle que le salarié peut se faire assister.
3. L'entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de cette lettre.

Remplace L1232-2, R1232-1

Art. 3 Déroulement de l'entretien préalable

1. Au cours de l'entretien, l'employeur expose les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
2. Le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence de représentants du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.
3. Il informe l'employeur et le conseiller choisi de la date, de l'heure et du lieu de l'entretien.

Remplace L1232-3, L1232-4, R1232-2, R1232-3

Art. 4 Notification et précision du licenciement

1. Si l'employeur décide de licencier, il notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, qui énonce le ou les motifs du licenciement.
2. Cette lettre ne peut être envoyée moins de deux jours ouvrables après l'entretien préalable.
3. Dans les quinze jours suivant la notification, le salarié peut demander par écrit que l'employeur précise les motifs énoncés.

Remplace L1232-6, R1232-13

Art. 5 Assistance par un conseiller du salarié

1. Dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel, un conseiller du salarié assiste le salarié lors de l'entretien préalable.
2. Il est inscrit sur une liste publique et tenu au secret professionnel pour tout ce dont il a connaissance dans ce cadre.
3. Dans les établissements d'au moins onze salariés, l'employeur laisse au conseiller le temps nécessaire à sa mission, dans la limite de quinze heures par mois.
4. Exercer cette mission ne peut jamais être un motif de rupture du contrat de travail du conseiller.

Remplace L1232-7, L1232-8, L1232-13, L1232-14

Art. 6 Indemnisation et formation du conseiller

1. Le temps passé par le conseiller hors de l'entreprise pour sa mission est payé par l'employeur comme du temps de travail, et compte pour l'ancienneté, les congés et les prestations sociales.
2. L'État rembourse à l'employeur les salaires ainsi maintenus.
3. L'employeur accorde au conseiller, sur sa demande, jusqu'à deux semaines d'autorisation d'absence pour sa formation, par période de trois ans.
4. Un décret précise les modalités de remboursement et d'indemnisation, notamment pour les conseillers sans établissement fixe ou dépendant de plusieurs employeurs.

Remplace L1232-9, L1232-10, L1232-11, L1232-12, D1232-7, D1232-9, D1232-10

Art. 7 Liste des conseillers du salarié

1. La liste des conseillers du salarié est arrêtée par l'autorité administrative et publiée au recueil des actes administratifs du département.
2. Elle est révisée tous les trois ans et peut être complétée à tout moment.
3. Un décret fixe les conditions d'inscription, de radiation et de publication de cette liste.

Remplace D1232-4, D1232-5, D1232-6, D1232-8, D1232-11, D1232-12

Art. 8 Champ d'application et dispositions communes

1. Ces règles s'appliquent aussi au salarié lié à plusieurs employeurs.
2. Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à disposition d'une filiale à l'étranger, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui propose un emploi compatible avec ses fonctions précédentes ; si elle le licencie elle-même, le temps passé dans la filiale compte pour le préavis et l'indemnité de licenciement.
3. Un délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
4. Un décret précise les modalités d'application du présent chapitre.

Remplace L1231-3, L1231-5, L1231-6, L1231-7, R1231-1, L1232-5

Licenciement économique et licenciement collectif

Art. 9 Définition du licenciement économique

1. Le licenciement économique est celui que prononce l'employeur pour un motif étranger à la personne du salarié, lorsqu'il supprime ou transforme un emploi, ou modifie un élément essentiel du contrat que le salarié refuse.
2. Ce motif doit résulter de difficultés économiques, de mutations technologiques, d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ou de la cessation d'activité de l'entreprise.
3. Des difficultés économiques sont caractérisées notamment par une baisse durable des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie.

Remplace L1233-1, L1233-2, L1233-3

Art. 10 Obligation de reclassement

1. Le licenciement économique ne peut intervenir que si l'employeur a réalisé les efforts de formation et d'adaptation nécessaires et qu'aucun reclassement n'est possible.
2. Le reclassement est recherché sur les emplois disponibles en France, dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du même groupe, sur un poste de catégorie équivalente ou, à défaut et avec l'accord du salarié, de catégorie inférieure.
3. L'employeur adresse au salarié des offres de reclassement écrites et précises, ou diffuse la liste des postes disponibles à l'ensemble du personnel.

Remplace L1233-4, D1233-2-1

Art. 11 Ordre des licenciements

1. Quand plusieurs salariés occupent des emplois de même nature, l'employeur fixe, après consultation du comité social et économique, les critères qui déterminent l'ordre des licenciements, à défaut d'accord collectif.
2. Ces critères prennent en compte les charges de famille, l'ancienneté, les difficultés de réinsertion professionnelle propres à certains salariés — notamment les personnes handicapées et les salariés âgés — et les qualités professionnelles.
3. L'employeur peut privilégier un critère, à condition de tenir compte de tous les autres.
4. Un accord collectif peut fixer le périmètre d'application de ces critères ; à défaut, ce périmètre ne peut être plus étroit que chaque zone d'emploi.

Remplace L1233-5, L1233-6, L1233-7, D1233-2

Art. 12 Consultation du comité social et économique

1. Avant tout licenciement économique collectif, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique.
2. En dessous de dix licenciements sur trente jours, le comité rend son avis dans un délai maximal d'un mois ; l'employeur informe ensuite l'autorité administrative dans les huit jours.
3. À partir de dix licenciements sur trente jours, le comité tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours et rend son avis dans un délai de deux à quatre mois selon le nombre de licenciements envisagés, sauf délai différent fixé par accord collectif.
4. À défaut d'avis rendu dans ces délais, le comité est réputé consulté.
5. Des licenciements économiques répétés sur trois mois consécutifs et dépassant au total dix salariés déclenchent, pour toute nouvelle procédure engagée dans les trois mois suivants, l'application des règles prévues pour dix licenciements ou plus.

Remplace L1233-8, L1233-9, L1233-10, L1233-19, L1233-20, L1233-26, L1233-27, L1233-28, L1233-29, L1233-30, D1233-3

Art. 13 Information des représentants du personnel

1. L'employeur communique au comité social et économique tous les renseignements utiles sur le projet, notamment les raisons économiques, le

nombre et les catégories de salariés concernés, les critères d'ordre et le calendrier envisagés.

2. Il examine les suggestions du comité sur les moyens d'éviter ou de limiter les licenciements et d'en atténuer les conséquences, et lui répond de façon motivée.

3. En l'absence de comité social et économique, ces informations sont adressées directement à l'autorité administrative.

4. Un décret précise les modalités de transmission de ces informations.

Remplace L1233-31, L1233-32, L1233-33, R1233-6, R1233-9, D1233-4, D1233-5, D1233-10

Art. 14 Expertise du comité social et économique

1. Lorsque le projet porte sur au moins dix licenciements, le comité social et économique peut recourir à un expert de son choix, payé par l'employeur.

2. L'expert demande à l'employeur toute information complémentaire utile et remet son rapport dans les délais fixés par décret.

3. Les contestations sur l'expertise sont portées, avant la demande de validation ou d'homologation, devant l'autorité administrative puis, le cas échéant, devant le juge.

4. Dans les entreprises dotées d'un comité central, les mêmes règles s'appliquent au niveau central et, le cas échéant, à celui des comités d'établissement.

Remplace L1233-34, L1233-35, L1233-35-1, L1233-36, L1233-37, R1233-3-1, R1233-3-2, R1233-3-3

Art. 15 Notification du licenciement économique

1. L'employeur qui envisage un licenciement économique individuel ou collectif convoque le salarié à un entretien préalable et lui notifie sa décision, dans les mêmes conditions que pour un licenciement pour motif personnel.
2. La lettre de licenciement énonce les motifs économiques invoqués.
3. Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; le salarié peut adresser cette demande dans les quinze jours suivant son départ de l'entreprise.
4. Quand le projet porte sur dix licenciements ou plus, la lettre ne peut être envoyée avant la notification à l'employeur de la décision de l'autorité administrative validant ou homologuant le plan, ni avant l'expiration des délais prévus pour cette décision.

Remplace L1233-11, L1233-12, L1233-13, L1233-14, L1233-15, L1233-16, L1233-17, L1233-18, L1233-38, L1233-39, L1233-42, L1233-43, L1233-44, R1233-1, R1233-2-2, L1233-59

Art. 16 Priorité de réembauche

1. Le salarié licencié pour motif économique bénéficie, s'il en fait la demande dans l'année suivant la rupture de son contrat, d'une priorité de réembauche pendant cette même année.
2. L'employeur l'informe alors de tout emploi disponible compatible avec sa qualification, y compris une qualification nouvelle dont il l'aurait informé.
3. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur peut, avec l'avis favorable du comité social et économique, proposer au salarié un contrat de travail à temps partagé auprès d'une autre entreprise.

Remplace L1233-45, L1233-45-1

Art. 17 Accord de méthode

1. Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut adapter les modalités d'information et de consultation du comité social et économique prévues par ce chapitre, y compris le recours à l'expertise.
2. Cet accord ne peut réduire ni les droits généraux d'information et de consultation des représentants du personnel, ni les délais minimaux de consultation.
3. Le refus par au moins dix salariés d'une modification essentielle de leur contrat, décidée pour un motif économique, est soumis aux mêmes règles de

consultation que les autres licenciements économiques collectifs.

4. Les contestations relatives à cet accord sont portées devant le juge avant la validation ou l'homologation du plan.

Remplace L1233-21, L1233-22, L1233-23, L1233-24, L1233-25

Art. 18 Plan de sauvegarde de l'emploi

1. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet porte sur au moins dix licenciements en trente jours, l'employeur établit un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

2. Ce plan prévoit des mesures de reclassement interne et externe, de formation, de soutien à la création ou à la reprise d'activité et, le cas échéant, de réduction du temps de travail.

3. Son contenu est fixé par un accord collectif majoritaire ou, à défaut, par un document unilatéral de l'employeur ; l'accord ne peut réduire l'obligation de formation ni les règles générales de consultation.

4. Le plan précise les modalités de suivi de sa mise en œuvre.

Remplace L1233-61, L1233-62, L1233-63, L1233-24-1, L1233-24-2, L1233-24-3, L1233-24-4, L1233-57-1

Art. 19 Validation ou homologation du plan

1. L'accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l'emploi est validé par l'autorité administrative ; à défaut d'accord, le document unilatéral de l'employeur est homologué par elle.

2. L'autorité administrative notifie sa décision dans les quinze jours suivant la réception de la demande ; passé ce délai, la validation ou l'homologation est acquise.

3. Elle vérifie le respect des règles de négociation ou de consultation, la conformité du plan aux moyens du groupe ou de l'entreprise, et le caractère proportionné des mesures au regard de ces moyens.

Remplace L1233-57-2, L1233-57-3, L1233-57-4, D1233-14, D1233-14-1

Art. 20 Vérification par l'autorité administrative dans les petites entreprises

1. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'autorité administrative vérifie, dans les vingt et un jours suivant la notification du projet, que les

représentants du personnel ont été informés et consultés, et que les mesures sociales prévues seront effectivement mises en œuvre.

2. Si elle relève une irrégularité, elle en informe l'employeur avant l'expiration de ce délai ; il en avise le comité social et économique.

3. En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation, l'employeur lui transmet une copie du jugement.

Remplace L1233-53, L1233-56, D1233-11, D1233-12, R1233-7, R*1233-3-4, R1233-3-5

Art. 21 Information et pouvoirs de l'autorité administrative

1. L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement économique portant sur dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, au plus tôt le lendemain de la première réunion du comité social et économique.

2. Il lui transmet les mêmes informations que celles données aux représentants du personnel, ainsi que, le cas échéant, le rapport de l'expert désigné par le comité.

3. À tout moment de la procédure, l'autorité administrative peut faire des observations ou des propositions à l'employeur, y compris pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi ; elle en informe le comité social et économique.

4. En cas de refus de validation ou d'homologation, l'employeur reprend la procédure sur le fondement d'un plan modifié et d'une nouvelle consultation du comité.

Remplace L1233-46, L1233-48, L1233-49, L1233-50, L1233-51, L1233-57, L1233-57-5, L1233-57-6, L1233-57-7, L1233-57-8, D1233-14-2, D1233-14-3, D1233-14-4

Art. 22 Licenciement en cas de redressement ou de liquidation judiciaire

1. En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur applique les règles de ce chapitre, avec des délais réduits, fixés par décret, pour la validation ou l'homologation du plan.
2. Le juge qui a arrêté un plan de continuation ou de cession peut, dans les mêmes conditions, réduire les délais d'instruction de l'autorité administrative.
3. Lorsque le licenciement envisagé s'accompagne d'une modification du contrat de travail d'un salarié protégé, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur demande l'autorisation prévue par les règles générales applicables à ces salariés.

Remplace L1233-58, L1233-60, L1233-60-1

Art. 23 Recherche d'un repreneur en cas de fermeture d'établissement

1. Lorsqu'il envisage de fermer un établissement dont la fermeture entraînerait un licenciement collectif, l'employeur en informe le comité social et économique et l'autorité administrative, et recherche un repreneur.
2. Il informe le comité social et économique des offres de reprise reçues et l'associe, s'il le souhaite, à cette recherche ; le comité peut se faire assister par un expert de son choix, payé par l'employeur.
3. L'employeur consulte le comité social et économique sur toute offre sérieuse qu'il envisage d'accepter, et motive son choix si une offre n'est pas retenue.
4. Il informe le maire de la commune concernée.
5. Un décret précise ce qui constitue un établissement et une fermeture au sens du présent article, ainsi que l'autorité administrative compétente.

Remplace L1233-57-9, L1233-57-10, L1233-57-11, L1233-57-12, L1233-57-13, L1233-57-14, L1233-57-15, L1233-57-16, L1233-57-17, L1233-57-18, L1233-57-19, L1233-57-20, L1233-57-21, L1233-57-22, R1233-15, R1233-15-1, R1233-15-2

Art. 24 Contrat de sécurisation professionnelle

1. Dans les entreprises non tenues de proposer un congé de reclassement, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage le licenciement économique un contrat de sécurisation professionnelle, qui organise un parcours de retour à l'emploi avec formation et accompagnement.
2. L'adhésion du salarié à ce contrat met fin à son contrat de travail.
3. L'employeur y contribue par un versement égal à l'indemnité de préavis, dans la limite de trois mois de salaire ; à défaut de proposition, l'opérateur du service

public de l'emploi le propose au salarié et l'employeur verse une contribution équivalente à l'organisme d'assurance chômage.

4. Un accord entre l'État et les partenaires sociaux et un décret précisent les modalités de ce parcours et son financement.

Remplace L1233-65, L1233-66, L1233-67, L1233-68, L1233-69, L1233-70, D1233-49, D1233-50, D1233-51

Art. 25 Congé de reclassement

1. Dans les entreprises d'au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage le licenciement économique un congé de reclassement, avec formation et accompagnement, financé par l'employeur.

2. La durée de ce congé est comprise entre quatre et douze mois, portée à vingt-quatre mois en cas de formation de reconversion.

3. Le salarié dispose de huit jours pour l'accepter à compter de la notification du licenciement ; le congé débute alors à l'expiration de ce délai.

4. Pendant la partie du congé qui dépasse la durée du préavis, le salarié perçoit une allocation versée par l'employeur, et son contrat de travail est suspendu.

Remplace L1233-71, L1233-72, L1233-72-1, L1233-73, L1233-75, L1233-76, R1233-17, R1233-18, R1233-19, R1233-20, R1233-21, R1233-22

Art. 26 Cellule d'accompagnement et suivi du reclassement

1. Pendant le congé de reclassement, le salarié bénéficie des prestations d'une cellule d'accompagnement, qui l'aide à retrouver un emploi ou une formation.

2. Le déroulement du congé fait l'objet d'un document écrit remis au salarié, précisant les actions prévues ; le salarié dispose de huit jours pour le signer.

3. S'il ne suit pas ces actions sans motif légitime, le congé peut être interrompu par l'employeur, après avoir recueilli ses explications.

4. Le salarié qui retrouve un emploi pendant son congé en informe l'employeur.

5. Les maisons de l'emploi peuvent participer à ces actions dans des conditions fixées par convention.

Remplace R1233-23, R1233-24, R1233-25, R1233-26, R1233-27, R1233-28, R1233-29, R1233-30, R1233-31, R1233-32, R1233-33, R1233-34, R1233-35, R1233-36, L1233-74

Art. 27 Revitalisation des bassins d'emploi

1. Les entreprises d'au moins mille salariés dont le licenciement collectif affecte gravement l'équilibre d'un bassin d'emploi contribuent à la création d'activités et

au développement de l'emploi dans ce bassin.

2. Une convention conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative, dans les six mois suivant la notification des licenciements, fixe le montant et l'emploi de cette contribution, qui ne peut être inférieure à deux fois le salaire minimum mensuel par emploi supprimé ; à défaut de convention, l'entreprise verse au Trésor public une contribution égale au double de ce montant.

3. Pour les entreprises plus petites dont un licenciement collectif affecte gravement un bassin d'emploi, l'autorité administrative intervient, en concertation avec elles, pour faciliter des actions équivalentes.

4. Un décret précise les modalités de calcul et de suivi de cette contribution.

Remplace L1233-84, L1233-85, L1233-86, L1233-87, L1233-88, L1233-89, L1233-90, L1233-90-1, L1233-64, D1233-37, D1233-38, D1233-39, D1233-40, D1233-41, D1233-42, D1233-43, D1233-44, D1233-45, D1233-46, D1233-47, D1233-48, D1233-48-1, D1233-48-2, D1233-48-3

Art. 28 Décret d'application

1. Un décret précise, en tant que de besoin, les mesures d'adaptation nécessaires à l'application du présent chapitre.

Remplace L1233-91

Préavis, indemnité et documents de fin de contrat

Art. 29 Durée du préavis selon l'ancienneté

1. Sauf faute grave, le salarié licencié a droit à un préavis dont la durée est fixée par la loi, la convention collective ou, à défaut, les usages, s'il a moins de six mois d'ancienneté chez le même employeur.

2. Le préavis est d'un mois entre six mois et deux ans d'ancienneté, et de deux mois au-delà de deux ans.

3. Ces deux durées ne s'appliquent que si aucune règle plus favorable au salarié ne prévoit un préavis plus long ou une ancienneté requise plus courte.

4. Toute clause réduisant ce préavis ou allongeant cette condition d'ancienneté est nulle.

Remplace L1234-1, L1234-2

Art. 30 Début et cas particuliers du préavis

1. Le préavis commence à courir à la date de présentation de la lettre de licenciement.
2. Le fait de ne pas exécuter le préavis, quelle qu'en soit la cause, n'avance pas la date de fin du contrat.
3. La cessation ou la fermeture de l'entreprise ne dispense pas l'employeur de respecter le préavis, sauf cas de force majeure ou sinistre relevant d'un cas de force majeure.
4. La suspension du contrat de travail pendant le préavis, quelle qu'en soit la cause, n'en prolonge pas la durée, sauf disposition contraire de la loi ou de la convention collective.

Remplace L1234-3, L1234-4, L1234-6, L1234-7, L1234-8, L1234-12, L1234-13, L1234-14

Art. 31 Indemnité compensatrice de préavis

1. Lorsque le salarié n'exécute pas son préavis, notamment parce que l'employeur l'en dispense, il a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait travaillé, congés payés compris.
2. Cette indemnité se cumule avec l'indemnité de licenciement.

Remplace L1234-5

Art. 32 Recherche d'un nouvel emploi pendant le préavis

1. Pendant le préavis, l'employeur accorde au salarié qui le demande un délai raisonnable pour rechercher un nouvel emploi.
2. Ces règles s'appliquent à défaut de dispositions plus favorables prévues par la loi, la convention collective ou le contrat de travail.

Remplace L1234-17, L1234-17-1

Art. 33 Préavis selon le mode de rémunération

1. À défaut de règle plus favorable, le salarié a droit à un préavis d'un jour si sa rémunération est fixée à la journée, d'une semaine si elle est fixée à la semaine, de quinze jours si elle est fixée au mois, et de six semaines si elle est fixée au trimestre ou au-delà.
2. Ont également droit à un préavis de six semaines les professeurs et employés de particuliers, ainsi que les salariés chargés durablement de diriger ou de surveiller une activité, ou disposant d'une qualification technique particulière.

Art. 34 Indemnité légale de licenciement : ouverture du droit

1. Sauf faute grave, le salarié licencié après huit mois d'ancienneté ininterrompue chez le même employeur a droit à une indemnité de licenciement.
2. La cessation de l'entreprise ne dispense pas l'employeur de la verser.
3. Une suspension du contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, ne prive pas le salarié de ce droit, sauf disposition contraire.

Remplace L1234-9, L1234-10, L1234-11

Art. 35 Montant de l'indemnité de licenciement

1. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à dix ans, puis à un tiers de mois de salaire par année au-delà de dix ans.
2. Pour une année incomplète, elle est calculée au prorata des mois complets.
3. Elle ne se cumule pas avec une autre indemnité de même nature.

Remplace R1234-1, R1234-2, R1234-5, R1234-5-1

Art. 36 Salaire de référence

1. Le salaire pris en compte pour calculer l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus favorable au salarié, la moyenne des douze derniers mois de salaire, ou le tiers des trois derniers mois — les primes exceptionnelles de cette période n'étant alors comptées qu'au prorata.

Remplace R1234-4

Art. 37 Certificat de travail

1. À la fin du contrat, l'employeur remet au salarié un certificat de travail mentionnant uniquement les dates d'entrée et de sortie, et la nature des emplois occupés.

Remplace L1234-19, D1234-6

Art. 38 Reçu pour solde de tout compte

1. Le reçu pour solde de tout compte fait l'inventaire des sommes versées au salarié à la fin du contrat ; il est établi en deux exemplaires, dont l'un est remis au salarié.
2. Le salarié peut le dénoncer par lettre recommandée dans les six mois suivant sa signature ; passé ce délai, il devient définitif pour les sommes qu'il mentionne.

Remplace L1234-20, D1234-7, D1234-8

Art. 39 Attestation destinée à France Travail

1. À la fin du contrat, l'employeur remet au salarié les documents nécessaires à son inscription auprès de l'opérateur France Travail, selon un modèle établi par cet organisme.
2. Un décret précise les règles applicables aux entreprises de travail temporaire.

Remplace R1234-9, R1234-10, R1234-11, R1234-12

Art. 40 Décret d'application

1. Un décret précise les modalités d'application du présent chapitre.

Remplace L1234-18

Contester un licenciement

Art. 41 Barème d'indemnisation en conciliation

1. En cas de litige devant le conseil de prud'hommes, l'employeur et le salarié peuvent mettre fin au litige par un accord prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire, dont le montant est fixé par un barème dépendant de l'ancienneté : de deux mois de salaire pour moins d'un an d'ancienneté à vingt-quatre mois pour trente ans et plus.
2. Cet accord vaut renonciation à toute autre réclamation liée à la rupture du contrat.
3. À défaut d'accord, le juge apprécie la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs ; le doute profite au salarié.

Remplace L1235-1, D1235-21

Art. 42 Motivation et précision du licenciement

1. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant à la demande du salarié, fixe les limites du litige sur les motifs du licenciement.
2. Si le salarié n'a pas demandé cette précision, l'insuffisance de motivation ne prive pas à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse ; elle ouvre droit à une indemnité qui ne peut dépasser un mois de salaire.
3. Une irrégularité de procédure, alors que le motif est réel et sérieux, ouvre droit à une indemnité qui ne peut dépasser un mois de salaire.
4. Si plusieurs motifs sont invoqués et que l'un d'eux porte atteinte à une liberté fondamentale, le juge examine l'ensemble des motifs pour fixer l'indemnité due au salarié.

Remplace L1235-2, L1235-2-1, L1235-6

Art. 43 Indemnité en l'absence de cause réelle et sérieuse

1. Si le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié avec maintien de ses avantages acquis.
2. Si l'une des parties refuse, le juge fixe une indemnité selon un barème dépendant de l'ancienneté, comprise entre un minimum et un maximum exprimés en mois de salaire brut ; dans les entreprises de moins de onze salariés, les montants minimaux sont réduits.
3. Le juge peut tenir compte des indemnités de licenciement déjà versées, hors indemnité légale, pour fixer ce montant.
4. Ces règles s'appliquent aussi lorsque la rupture est prononcée par le juge aux torts de l'employeur.

Remplace L1235-3, L1235-3-2

Art. 44 Nullité du licenciement

1. Le licenciement est nul lorsqu'il viole une liberté fondamentale, qu'il résulte d'un harcèlement, d'une discrimination, d'une action en justice pour égalité professionnelle ou d'un signalement d'infraction, ou qu'il méconnaît la protection d'un salarié protégé ou d'un salarié en arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle.
2. Si le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat, ou si sa réintégration est impossible, le juge lui accorde une indemnité au moins égale à six mois de salaire, sans préjudice de l'indemnité de licenciement.
3. Dans ces cas, le juge ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes d'assurance chômage des allocations versées au salarié, dans la

limite de six mois d'indemnités ; cette règle ne s'applique ni aux salariés de moins de deux ans d'ancienneté, ni aux entreprises de moins de onze salariés.

Remplace L1235-3-1, L1235-4, L1235-5

Art. 45 Nullité et irrégularité du licenciement économique collectif

1. Le licenciement prononcé sans décision de validation ou d'homologation, ou après une décision de refus, est nul.
2. Le juge peut alors ordonner la poursuite du contrat ou, à la demande du salarié, sa réintégration, sauf si elle est devenue impossible ; à défaut, il accorde une indemnité au moins égale à six mois de salaire.
3. Le non-respect des règles de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative ouvre droit à une indemnité calculée selon le préjudice subi.
4. L'absence de comité social et économique, alors qu'il aurait dû être mis en place, rend la procédure irrégulière et ouvre droit à une indemnité au moins égale à un mois de salaire.
5. Les contestations portant sur l'accord collectif, le document unilatéral, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ou les décisions de l'autorité administrative sont jugées ensemble avec la contestation de la décision de validation ou d'homologation.

Remplace L1235-7-1, L1235-10, L1235-11, L1235-12, L1235-15, L1235-16

Art. 46 Sanctions propres au licenciement économique

1. Le non-respect de la priorité de réembauche ouvre droit à une indemnité au moins égale à un mois de salaire.
2. Ces sanctions, ainsi que la nullité prévue à l'article précédent, ne s'appliquent pas aux salariés de moins de deux ans d'ancienneté, ni aux licenciements prononcés par une entreprise de moins de onze salariés.
3. Toute contestation d'un licenciement économique se prescrit douze mois après la dernière réunion du comité social et économique ou, pour un licenciement individuel, après sa notification.

Remplace L1235-13, L1235-14, L1235-17, L1235-7

Art. 47 Action en justice d'une organisation syndicale

1. Une organisation syndicale représentative peut agir en justice pour un salarié concernant un licenciement économique, sans mandat de sa part, à condition de l'en avertir par lettre recommandée et à défaut d'opposition de sa part dans le délai imparti.
2. Le salarié peut intervenir à tout moment dans cette instance et y mettre fin.
3. En cas de recours, l'employeur communique au juge les mêmes éléments que ceux fournis aux représentants du personnel ou, à défaut, à l'autorité administrative.

Remplace L1235-8, L1235-9, D1235-18, D1235-19, D1235-20

Art. 48 Remboursement des allocations chômage : procédure

1. Lorsque le remboursement des allocations de chômage est ordonné, l'organisme d'assurance chômage ou l'État en poursuit le recouvrement selon une procédure fixée par décret, qui prévoit la possibilité pour l'employeur de faire opposition devant le tribunal judiciaire.

Remplace R1235-1, R1235-2, R1235-3, R1235-4, R1235-5, R1235-6, R1235-7, R1235-8, R1235-9, R1235-10, R1235-11, R1235-12, R1235-13, R1235-14, R1235-15, R1235-16, R1235-17

Protection pendant la maladie, la grossesse, le service

Art. 49 Protection pendant la grossesse et après la naissance

1. Aucun employeur ne peut licencier une salariée pendant sa grossesse médicalement constatée, pendant son congé de maternité, pendant les congés payés pris immédiatement après, ni pendant les dix semaines suivantes.
2. Aucun employeur ne peut licencier un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant, y compris pendant son congé de paternité et d'accueil de l'enfant — vingt-cinq jours calendaires, ou trente-deux jours en cas de naissances multiples.
3. Ces protections ne s'appliquent pas si l'employeur justifie d'une faute grave sans lien avec la grossesse ou la naissance, ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à celles-ci ; le licenciement ne peut alors ni prendre effet ni être notifié pendant ces périodes.

Remplace L1225-4, L1225-4-1, L1225-35 · Sources hors du présent titre (maternité, paternité) : ces articles figurent dans le titre sur la maternité, la paternité et l'adoption, pas dans celui sur la rupture du contrat.

Art. 50 Protection pendant un accident du travail ou une maladie professionnelle

1. Pendant la suspension du contrat de travail causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée du salarié.
2. Il peut toutefois le faire s'il justifie d'une faute grave du salarié sans lien avec l'accident ou la maladie, ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à ceux-ci.

Remplace L1226-9 · Source hors du présent titre (santé et sécurité au travail) : cet article figure dans le titre sur la santé au travail, pas dans celui sur la rupture du contrat. Ce nouvel article, comme le précédent, regroupe sur le modèle de l'art. 336c suisse des protections aujourd'hui dispersées dans plusieurs titres du code, sans changer leur contenu ni leur durée.

Démission, retraite, rupture conventionnelle

Art. 51 Démission

1. Le salarié qui démissionne respecte un préavis dont la durée est fixée par la loi, la convention collective ou, à défaut, les usages.
2. Une démission abusive ouvre droit à des dommages et intérêts pour l'employeur.
3. Si un salarié qui a rompu abusivement son contrat conclut un nouveau contrat de travail, le nouvel employeur peut être solidairement responsable du dommage causé au premier employeur, dans les cas prévus par décret.

Remplace L1237-1, L1237-2, L1237-3

Art. 52 Abandon de poste

1. Le salarié qui abandonne volontairement son poste et ne le reprend pas après avoir été mis en demeure par lettre recommandée ou remise en main propre, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé démissionnaire à l'expiration de ce délai.
2. Ce délai ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.
3. Le salarié qui conteste cette présomption saisit le conseil de prud'hommes, qui statue au fond dans le mois suivant sa saisine.

Remplace L1237-1-1, R1237-13

Art. 53 Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

1. L'employeur peut mettre à la retraite un salarié qui a atteint l'âge ouvrant droit à une pension de vieillesse à taux plein, sous réserve des exceptions prévues pour certains régimes de préretraite antérieurs à 2010.
2. Avant cet âge, il l'interroge par écrit sur son intention de partir ; en l'absence de réponse positive, il ne peut le mettre à la retraite avant un an, et la même procédure se répète chaque année jusqu'aux 69 ans du salarié.
3. La mise à la retraite respecte le même préavis que le licenciement, et ouvre droit à une indemnité au moins égale à l'indemnité de licenciement.
4. Si les conditions de la mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat par l'employeur constitue un licenciement.

Remplace L1237-5, L1237-5-1, L1237-6, L1237-7, L1237-8, D1237-1, D1237-2, D1237-2-1

Art. 54 Départ volontaire à la retraite

1. Le salarié qui part volontairement à la retraite pour bénéficier d'une pension de vieillesse respecte le même préavis que pour un licenciement, et a droit à une indemnité de départ dont le taux, croissant avec l'ancienneté, est fixé par décret.
2. Un salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite.
3. Toute clause prévoyant la rupture automatique du contrat en raison de l'âge du salarié ou de son droit à pension est nulle.
4. L'employeur propose aux salariés, avant leur départ à la retraite, une sensibilisation aux gestes qui sauvent en cas d'arrêt cardiaque.

Remplace L1237-4, L1237-9, L1237-10, L1237-9-1, D1237-2-2, D1237-2-3

Art. 55 Rupture conventionnelle individuelle : principe

1. L'employeur et le salarié peuvent convenir d'un commun accord des conditions de la rupture de leur contrat ; cette rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une des parties.
2. Les parties conviennent de son principe au cours d'un ou plusieurs entretiens, pendant lesquels chacune peut se faire assister dans les mêmes conditions que pour un entretien préalable de licenciement.
3. Ces règles ne s'appliquent pas aux ruptures résultant d'un accord de performance collective, d'un plan de sauvegarde de l'emploi ou d'une rupture conventionnelle collective.

Art. 56 Convention de rupture, indemnité et rétractation

1. La convention de rupture fixe le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement, ainsi que la date de la rupture, qui ne peut intervenir avant le lendemain de l'homologation.
2. À compter de sa signature, chaque partie dispose de quinze jours calendaires pour se rétracter, par lettre adressée à l'autre partie.

Remplace L1237-13

Art. 57 Homologation de la rupture conventionnelle

1. Après le délai de rétractation, la partie la plus diligente demande l'homologation de la convention à l'autorité administrative, par téléservice.
2. L'autorité administrative dispose de quinze jours ouvrables pour vérifier le respect de ces règles et la liberté du consentement des parties ; passé ce délai, l'homologation est acquise.
3. Pour un salarié protégé, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, et la rupture ne peut intervenir avant le lendemain de cette autorisation.
4. Tout litige sur la convention ou son homologation relève du conseil de prud'hommes, dans un délai de douze mois à compter de l'homologation.

Remplace L1237-14, L1237-15, D1237-3-1, R1237-3

Art. 58 Congé de mobilité

1. Un accord collectif portant rupture conventionnelle collective ou gestion des emplacements et des compétences peut proposer un congé de mobilité, destiné à favoriser le retour à un emploi stable par la formation et l'accompagnement.

Articles supprimés sans successeur

- ~~2. L'accord en fixe la durée, les conditions d'accès et le niveau de rémunération, qui ne peut être inférieur à l'allocation minimale prévue pour le congé de reclassement.~~
L1238-1 → L1238-5 Sanctions pénales propres au licenciement supprimées : les manquements sont déjà réparés par les indemnités dues au salarié (procédure irrégulière, huitième, non-respect de la priorité de réembauche) ; la fraude reste punie par le droit pénal général.
- ~~3. Le congé peut comporter des périodes de travail, en ou hors de l'entreprise, pendant lesquelles il est suspendu.~~
R1238-1, R1238-2, R1238-3, R1238-5, R1238-6, R1238-7 Contraventions d'application des sanctions pénales ci-dessus (R1238-4 a été abrogé) ; deviennent sans objet avec leur suppression.
4. L'acceptation du salarié met fin au contrat de travail d'un commun accord.

Remplace L1237-18, L1237-18-1, L1237-18-2, L1237-18-3, L1237-18-4, L1237-18-5, D1237-4, D1237-5

Art. 59 Rupture conventionnelle collective

1. Un accord collectif peut organiser une rupture conventionnelle collective, excluant tout licenciement, pour atteindre un objectif de suppression d'emplois.
2. Il fixe le nombre maximal de départs, les conditions à remplir par les salariés, les modalités de candidature et l'accompagnement proposé, notamment vers un reclassement externe.
3. L'accord est transmis à l'autorité administrative, qui le valide dans les quinze jours ; à défaut de réponse dans ce délai, la validation est acquise.
4. Le suivi de sa mise en œuvre fait l'objet d'un bilan transmis à l'autorité administrative.

Remplace L1237-17, L1237-19, L1237-19-1, L1237-19-2, L1237-19-3, L1237-19-4, L1237-19-5, L1237-19-6, L1237-19-7, L1237-19-8, R*1237-6, R1237-6-1, D1237-7, D1237-8, D1237-9, D1237-10, D1237-11, D1237-12

Art. 60 Accompagnement territorial de la rupture conventionnelle collective

1. Lorsque les suppressions d'emplois résultant d'une rupture conventionnelle collective affectent gravement un bassin d'emploi, les mêmes règles de contribution à la revitalisation de ce bassin s'appliquent que pour un licenciement économique collectif de même ampleur.

Remplace L1237-19-9, L1237-19-10, L1237-19-11, L1237-19-12, L1237-19-13, L1237-19-14

Contrats de chantier et contrats à durée déterminée

Art. 61 Fin du contrat de chantier ou d'opération

1. La rupture du contrat de chantier ou d'opération, à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée, repose sur une cause réelle et sérieuse et suit la même procédure que le licenciement pour motif personnel.
2. Il en va de même pour la rupture, à l'initiative de l'employeur, du contrat de mission à l'exportation.

Remplace L1236-7, L1236-8

Faites circuler les chiffres

Un salarié ayant signé ou la copie de la branche a signé, le salarié licencié à la fin d'un contrat de chantier ou d'opération bénéficie d'une priorité de réembauche. Un contrat à durée indéterminée, dans le délai et selon les modalités que fixe l'accord. source.

Remplace L1236-9

Le PDF contient tous les sujets, tous les textes dépliés — pour lire hors ligne ou imprimer.

2027

Pour les candidates et candidats

Un engagement mesurable, que n'importe quel programme peut reprendre tel quel.

« Sur les 4 sujets déjà comparés, je m'engage à ramener le Code du travail de 1 357 à moins de 200 articles avant la fin du quinquennat, sans réduire les droits des salariés, en renvoyant les modalités aux conventions de branche et en fusionnant les dispositifs redondants. Les articles supprimés, modifiés et conservés seront publiés en ligne, un par un. »

Le même exercice sera mené sujet par sujet jusqu'à couvrir le Code entier. Les articles supprimés, modifiés et conservés seront publiés en ligne, un par un.

MÉTHODE ET LIMITES

Comment c'est compté

- **Sources officielles uniquement.** France : données LEGI de la DILA (Légifrance), via le jeu de données ouvert utilisé par code.travail.gouv.fr. Suisse : Fedlex, Code des obligations (état au 1^{er} janvier 2026) et Loi sur le travail (état au 1^{er} septembre 2023).
- **Articles en vigueur seulement.** Les articles abrogés ne sont pas comptés. Un article = une unité numérotée (L1233-3, art. 335c...).
- **Mots** = mots du texte de l'article, hors titres et notes. **Pages** = mots ÷ 400, une convention de lecture.

- **Périmètre égal, sujet par sujet.** Chaque sujet indique précisément les titres et articles comptés de chaque côté. Quand une règle existe ailleurs dans le Code, la comparaison le signale au lieu de compter zéro en silence.
- **Ce que ça ne mesure pas.** La jurisprudence, les conventions collectives, les ordonnances suisses, la pratique. Un droit court peut être complexe par ses juges ; un droit long peut être simple à appliquer. Le nombre d'articles mesure la lisibilité de la loi, pas la qualité de la protection.
- **Qui l'a fait.** Un citoyen, avec l'IA Claude (Anthropic) qui a extrait les données, calculé les comptes et rédigé les propositions sous sa direction. Aucun parti, syndicat, organisation patronale ni financement. Le dépôt de code et les données sont publics.
- **Les verdicts sont une proposition,** écrite pour être discutée, pas une expertise juridique validée. Les cibles en nombre d'articles sont des ordres de grandeur.

SOURCES

Code du travail — Légifrance · données LEGI (data.gouv.fr) via @socialgouv/legi-data

Code des obligations, RS 220 — Fedlex · Loi sur le travail, RS 822.11 — Fedlex

Extraction : 10 septembre 2026. Prototype ouvert à la critique : chaque chiffre est recalculable depuis les sources.